



미래를 밝히는 눈,
동행의 발걸음, 감사실

특정감사

『직원 품위 및 위신실추』 특정감사 결과보고서

2024. 3.



한국전력기술 주식회사

감 사 실

I	감사실시 개요.....1
1.	감사의 배경1
2.	감사의 목적2
3.	감사대상자 및 감사근거2
4.	감사기간 및 인원3
II	감사중점사항.....4
1.	감사 중점사항4
2.	감사실시과정 및 주요 문서5
III	감사대상 현황6
1.	직원 사생활에서의 비행과 품위유지의무6
2.	외부 민원신고를 통해 공개된 사생활에서의 비행행위9
3.	직원의 사생활에서의 비행 관련 피해진술12
4.	직원의 사생활에서의 비행과 관련한 사실관계14
5.	사생활에서의 비행의 위법행위 관련 감사판단27
IV	감사실시 결과.....3 6
1.	감사실시결과 종합36
2.	지적사항총괄38
3.	분야별 처분요구39
V	감사결과에 대한 처분요구.....5 2
1.	처분요구사항 일람표52
2.	감사결과처분요구서52
VI	참고사항.....5 3
1.	징계양정에 고려할 사항53
2.	징계양정요구기준53

I. 감사실시 개요

1. 감사의 배경

- (직원 품위유지의무) 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 준시장형 공기업으로 「공직자윤리법」에 따라 공직유관단체¹⁾로 지정되어 있다. 한편, 「부패방지권익위법」 제2조에서는 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있고, 같은 법 제7조에 따라서 “공직자는 법령을 준수하고 공정하게 집무를 집행하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 될 의무”를 갖는다.

한편, 회사 사규에 따르면 「취업규칙」 제9조에 의거 직원은 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케 하는 행위 등을 금지하고 있고, 동 규칙 제56조에서는 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 회사의 체면 또는 신용을 손상케 하는 경우 등을 징계사유로 삼고 있다. 따라서 직원은 「공직자윤리법」과 「부패방지권익위법」에서 규정된 공직자로 품위를 손상하게 하는 행위를 하지 않아야 할 법적인 의무가 부여되어 있을 뿐만 아니라, 「취업규칙」에 따르더라도 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추 또는 손상케 하는 행위를 하여, 회사의 체면 또는 신용을 손상케 하지 않아야 할 품위유지의무를 갖는다.

- (민원신고) 택시기사 B는 피감사인 A이 자신에게 모욕, 비난 및 조롱을 내용으로 하는 문자메시지와 전화를 반복적으로 보내왔고, 이를 원인으로 정신건강의학과 전문의로부터 불안장애 및 특정불능을 진단받은 피해사실을 회사에 알려왔다. 또한 피감사인 A의 행위가 자신에게 정신적인 피해가 되고 있으니 연락하지 말아 달라는 의사를 분명히 밝혔음에도 사적인 연락이 지속되고 있다는 사실을 알리면서, 공공기관 직원이 무고한 시민을 괴롭히는 행위에 대해 회사의 규정에 따라 신분상 조치, 재발 방지 등 적의 조치하여 줄 것을 요구했다.

1) 「공직자윤리법」에서 정한 요건에 해당하는 공직유관단체를 정부공직자윤리위원회가 지정 및 인사혁신처장이 매 반기말 고시하고 있으며, 한국전력기술은 2012년 12월 31일 공직유관단체로 지정된 이후 2023년 12월 31일에 2024년 상반기(적용기간: 2024.1.1~6.30.) 적용 공직유관단체(공기업)로 지정되었다.

2. 감사의 목적

- (감사의 목적) 본 감사는 외부 민원을 통해 피감사인 A의 사생활에서의 비행 행위가 회사에 공개된 바, 회사의 사회적 신뢰를 훼손할 염려가 있는 피감사인의 행위에 대하여 사실관계를 명확하게 규명하고, 피감사인의 행위가 「공직자윤리법」, 「부패방지권익위법」, 「취업규칙」에서 규정된 직원·공직자로서의 품위유지의무를 위반하여 회사의 명예를 실추시키는 결과를 초래하였을 경우, 적정한 신분상 처분을 통하여 동일·유사사례의 재발을 방지함을 목적으로 한다.

3. 감사대상자 및 감사근거

□ 감사대상자

- A(♣실 △팀, ㄴ급, 사번 ▶)

민원인	· B2(외부신고인, 개인택시 기사), C(외부신고인)
감사참고인	· D(♠처 ☒팀, ㄱ급, 사번 ▷)
	· E(♣서비스 \$장)
감사협조기관	· ♥청 ○서

□ 감사근거

- 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제11조(감사계획의 수립)
- 「감사규정」 제36조(정의), 제37조(특별감사 업무의 운영)
- 「취업규칙」 제8조(성실의무), 제9조(금지사항), 제56조(징계)
- 「감사규정시행세칙」 제2장 감사인 인사운영 제6조(상벌)
- 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호

□ 사내 복무기장 확립 관련 공지(최근 1년)

- '23. 9. 15, '추석명절 공직기장 특별점검 추진기간 알림'
- '23. 8. 17, '을지연습 기간 공직기장 특별점검 추진 알림'

2) 2023년 12월 15일 제출된 감사장, 표창 등에 따르면 B는 택시를 운행하는 여객운수업에 종사자로서, ◆시의회의장, ◆시장, ㉠지방경찰청장, ㉡장, ㉢교통문화연수원장, ㉣장 및 ㉤장, ㉥장 등에게 교통안전, 지역사회 교통문화 발전과 모범적인 임무수행, 교통문화정착, 모범운전, 여객운수업 종사자의 모범과 ◆시의 친절한 이미지를 제고한 공로로 각종 표창을 11점 수상하였다.

- '23. 7. 29, '하계 휴가기간 청렴예보 안내'
- **갑질 예방 교육 및 지역상생 관련 교육(최근 1년)**
 - '23. 3. 1 ~ '23. 3. 31, '2023년 공정거래 자율준수 프로그램 교육'
 - '23. 4. 1 ~ '23. 4. 30, '2023년 갑질근절 및 인권경영 교육'

4. 감사 기간 및 인원

- 감사기간 : 2024. 1. 10.(수) ~ 2024. 1. 23.(화), (실 감사일 10일)
- 감사인 및 인력투입 실적

구 분	감 사 반	업 무 분 장	투입일수(일)
감사반장	=팀장 F	· 감사 총괄	3
감사반원	∞팀원 G	· 당사자 대인 조사, 물적 조사 · 서증 확보, 기타 감사사무 등	3
감사반원	=팀원 H	· 법률 자문 업무 · 법률 해석 등	5
감사반원	∞팀원 I	· 당사자 대인 조사, 물적 조사 · 서증 확보, 기타 감사사무 등	5
감사반원	=팀원 J	· 사실관계 및 채증 조사 · 서증 확보, 기타 감사사무 등	5
감사반원	=팀원 K	· 사실관계 및 채증 조사 · 서증 확보, 기타 감사사무 등	5
감사반원	∞팀원 L	· 사실관계 및 채증 조사 · 서증 확보, 기타 감사사무 등	5
총 계			31

- 제척회피, 감사인 윤리의식 자가진단 수행 결과 이상 없음³⁾

3) 감사실-7호(2024.1.3.) “「직원 품위 및 위신실추 행위」 특정감사”, 별첨 2,3 참조

Ⅱ. 감사 중점사항

1. 감사 중점사항

□ 감사 중점사항

구 분	내 용
품위유지의무 위반 및 회사 명예 실추행위	○취업규칙 제9조(금지사항) 제1호 위반 여부 - 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케하는 행위 ○취업규칙 제56조(징계) 제2호 위반 여부 - 회사의 체면 또는 신용을 손상시킨 경우 ○징계양정요구에 관한 지침[별표1]에 따른 징계양정 - 회사 체면 또는 신용 손상 관련 비위의 도 - 회사 체면 또는 신용 손상 관련 책임(고의·과실) ○민원(제1차)에 따른 조치사항 위반 여부 ○직원 사생활에서의 위법한 비행 발생 여부 - 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률」 저촉 여부 · 정보통신망을 통하여 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통하였는지 여부 · 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보를 문언으로 공공연하게 전시한 경우 - 「스토킹범죄의 처벌등에 관한 법률」 저촉 여부 · 상대방의 의사에 반하여 정당한 이유없이 연락을 지속하여 불안감과 공포심을 일으킨 행위에 해당하는지 여부 - 「형법」 저촉 여부 · (협박죄) 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하였는지 여부 · (명예훼손죄) 공연히 구체적인 사실이나 허위 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손하는 행위를 하였는지 여부 · (무고죄) 타인으로 하여금 형사처분이나 징계처분을 할 목적으로 신고한 사실이 객관적인 진실에 반하는 허위사실인지 여부 ○민원사건 관련 재발 방지 방안 - 정보통신망에서의 윤리와 사이버폭력 예방
기 타	○직원의 사생활에서의 비행과 품위유지의무의 관계 ○민원인(택시기사 B) 가족에 대한 정신적 피해의 확대 ○민원사건 관련 사실관계 확인(문자내용 및 CCTV분석 등) - 전문 IT감사기법(CNN, ResNet을 활용한 AI분석, STT)을 통한 사실관계의 확정 ○민원(제1차)에 따른 조치사항 위반 여부

2. 감사실시과정 및 주요 문서

□ 감사실시 과정 및 방법

실시과정	방 법	일 정
민원신고(제1차)	· 민원신고(B)	2023.09.06.
민원신고(제2차)	· 민원신고(C)	2023.09.07.
면담실시	· 피감사인의 사적연락 금지 확약	2023.09.06.
민원종결(제1,2차)	· 사적연락 금지 확약에 따른 조치결과 통보 · 피해 재발시 특정감사 전환 계획	2023.09.07
민원신고(제3차)	· 예비 민원신고(B)	2023.09.27
	· 민원신고(B) : 수사종결통지를 받아 정식민원 제기	2023.10.11
예비조사	· 신고인 B 문답 실시 · 신고인 C 사실관계확인서 수령 · 감사참고인 D 문답 실시 · 감사참고인 E(♣서비스) 문답 실시	2023.11.17. ~ 2023.12.15.
실지조사	· 피감사인 문답, 법률자문 등 실지조사 · 감사협조(○서) : 감사증거 확보 - CCTV 동영상(3점), ○서 冊대 112 사건처리표 - 담당수사관과 피감사인간 문자내역 확보	2024.01.10. ~ 2024.01.23.
법률검토	· 피감사인 행위 관련 법률자문 의뢰 및 답변 - 법무법인 ◇ 변호사(☎명) 법률자문 수행	2024.02.13. ~ 2024.02.23.
감사절차심의관	· 감사품질향상, 제3자 검토 통한 객관 및 투명성 확보	2024.02.26.
감사심의위원회	· 감사결과 처리 및 공정성 확보(감사규정 제25조)	2024.02.27.

□ 주요 문서 내역

번호	일자	문서번호	주요내용
1		(생 략)	
2			
3			
4			
5			
6			

Ⅲ. 감사대상 현황

1. 직원 사생활에서의 비행과 품위유지의무

- (직원 품위유지의무) 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 준시장형 공기업으로 「공직자윤리법」에 따라 공직유관단체⁴⁾로 지정되어 있다. 한편, 「부패방지권익위법」 제2조에서는 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있고, 같은 법 제7조에 따라서 “공직자는 법령을 준수하고 공정하게 직무를 집행하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.”고 규정하고 있다. 따라서 직원은 공직자로서 품위를 손상케 하지 않아야 할 법적 의무가 있다.

나아가 품위유지의무에 관한 판례에 따르면, 품위유지의무는 공직의 체면, 신용을 유지하고, 주권자인 국민의 수임자로서 국민 전체의 봉사자로서의 직책을 다함에 손색이 없는 몸가짐을 뜻하고, 직무 내외를 불문한다.(부패방지권익위법 제7조 및 제8조; 대법원 1982.9.14.선고82누46 판결) 또한 회사 사규에 따르더라도 「취업규칙」 제9조에 의거 직원은 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케 하는 행위 등을 금지하고 있고, 동 규칙 제56조는 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 회사의 체면 또는 신용을 손상케 하는 경우를 징계사유로 삼고 있다. 따라서 직원은 「공직자윤리법」과 「부패방지권익위법」에서 규정된 공직자로 직무 내외를 불문하고 품위를 손상하게 하는 행위를 하지 않아야 하는 법적 의무가 부여되어 있을 뿐만 아니라, 「취업규칙」에 의거 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추 또는 손상케 하는 행위를 하여, 회사의 체면 또는 신용을 손상케 하지 않아야 할 품위유지의무가 있다.

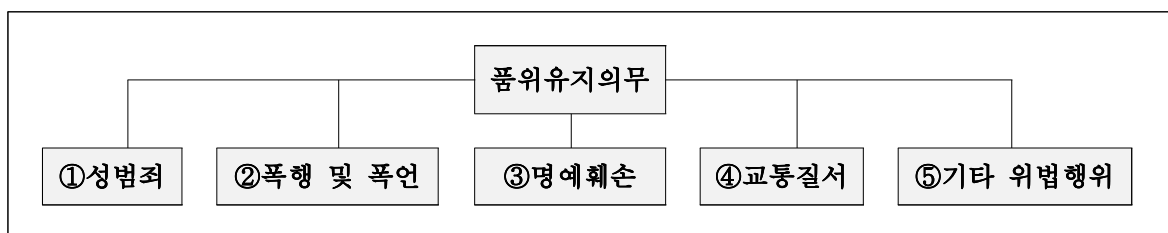
- (사생활에서의 비행과 품위유지의무) 품위유지의무는 공공기관 업무에 대한 신뢰성을 보호하기 위해 사생활을 포함한 직무 내외에서 체면이나 위신을 유지해야 함으로써 존재한다.

4) 「공직자윤리법」에서 정한 요건에 해당하는 공직유관단체를 정부공직자윤리위원회가 지정 및 인사혁신처장이 매 반기말 고시하고 있으며, 한국전력기술은 2012년 12월 31일 공직유관단체로 지정된 이후 2023년 12월 31일에 2024년 상반기(적용기간: 2024.1.1~6.30.) 적용 공직유관단체(공기업)로 지정되었다.

사생활에서의 비행이 품위손상이 되기 위해서는 ①비행행위가 외부로 공개되어야 하며, ②업무수행에 직접 관련성이 있거나, 공공기관에 대한 사회적 신뢰를 훼손할 염려가 있어야 한다.⁵⁾ 회사는 공직유관단체로서 직원의 품위유지의무 위반과 관련하여 직접 또는 간접적으로 직무와 관련성이 없더라도 사생활에서의 ①성(性)범죄, ②명예훼손, ③음주운전 등 교통질서 위반행위, ④기타 위법행위 등의 비행이 회사, 언론 등 외부에 공개된 경우, 품위유지의무 위반으로 인해 회사의 명예가 실추되었는지를 살펴 징계처분의 사유로 삼아오고 있고 직원들에게 공직자로서의 품위유지의무를 지속하여 강조해 오고 있다.

- (품위유지의무 위반유형⁶⁾) 품위유지의무⁷⁾에 대해 학계에서 분류하는 위반유형을 살펴보면, ①성범죄 행위(성적수치심을 유발하는 언행, 성추행, 성폭행, 직장 내 불륜행위 등), ②폭행 및 폭언 행위(폭행, 상해, 욕설 등), ③명예훼손 행위(출판물에 의한 명예훼손, 선거에 영향을 미치는 기자회견, 인터넷에 비방글 게재 등), ④교통질서 위반행위(음주운전, 음주측정 거부), ⑤기타 위법행위(사건해결 알선, 토지거래를 위한 위장전입, 투계 도박장 개설, 타인차량 손괴 등)으로 구분된다.

[표] 품위유지의무 위반의 유형화



첫째, 성(性) 범죄는 성폭력, 성매매, 성희롱, 간통 등과 같은 직·간접적 법률 위반으로 인하여 품위손상을 초래한 행위를 의미한다. 성폭력, 성매매, 간통 행위는 법률 위반 여부에 대한 논란이 적은 반면, 성희롱은 법률 위반 여부보다 피해자의 직장 내 위치와 주관적 느낌을 중시하

5) 김종량·김명식, 『국가공무원법』, (연약), 1996, 제308면

6) 품위유지의무 위반과 관련한 징계처분 사례 각 128건을 분석하면 ①성범죄 행위, ②폭행 및 폭언행위, ③명예훼손, ④음주운전 관련 교통질서 위반행위, ⑤기타 위법행위로 구분된다. 이상철, “교원 품위유지의무 위반 관련 교원 소청 심사위원회 결정 분석”, 2011.12. 대한교육법학회, 교육법학연구 제23권 제2호, 제142면

7) 품위(品位)는 사전적으로 ‘사람이 갖추어야 할 위업이나 기품’이라는 추상적인 뜻을 가지지만, 국가공무원법 제78조 제1항 제3호의 징계사유에서 규정하고 있는 ‘체면 또는 위신’과 유사한 의미로 해석된다.

기 때문에 당사자 간 다툼이 있다. 이에 관해 국가인권위원회법 제2조 제3호 라에서는 직장 내 성희롱을 정의하면서 가해자의 ‘성적언동’과 피해자의 ‘성적굴욕감과 혐오감’을 주요 성립 기준으로 제시하고 있다. 구체적인 위반행위로는 성매매, 간통, 성폭력, 성추행 등이 있다. 둘째, 폭행 및 폭언은 폭력행위로 인한 법률 위반, 상해, 학생 체벌, 욕설 등으로 인하여 품위손상을 초래한 행위를 의미한다. 구체적인 위반행위로는 폭행 및 폭언, 동료 직원에 대한 폭행 및 폭언, 일반인에 대한 폭행 및 폭언 등이 있다. 셋째, 명예훼손은 법률 위반, 인터넷 등 온라인상에서의 타인 비방, 오프라인상에서의 공개적 타인 비방 등으로 인해 품위손상을 초래한 행위를 의미한다. 명예훼손 여부에 대한 증거에 의해 진위 판단이 가능한 구체적인 사실을 지적해야 하는 사실 적시, 불특정 또는 다수인이 인식할 수 있도록 하는 공연성, 사람의 사회적 가치 또는 평가를 충분히 저하시킬 수 있는 가치저하라는 세 요건이 있으며, 허위사실을 지적하거나 비방이 목적일 경우에는 가중처벌을 받는다. 구체적인 위반행위는 출판물을 이용한 타인 비방, 인터넷에 타인 비방 글 게재, 기자 회견을 통한 타인 비방, 회의 석상에서의 타인 비방 등이 있다. 넷째, 교통질서 위반행위는 도로교통법 제43조의 무면허 운전 금지, 제44조에 규정하고 있는 음주운전 금지와 음주여부 측정에 관한 법률 위반으로 인하여 품위손상을 초래한 행위를 의미한다. 구체적인 위반행위는 무면허 운전, 무면허 음주운전, 음주측정 거부, 음주운전으로 인한 교통사고 발생 등이 있다. 다섯째, 기타 위법행위는 상기 네가지의 유형 이외 법률 위반행위로 인해 품위를 손상시킨 행위를 의미한다.

- **(사생활에서의 품위유지의무 위반 사례)** 사생활에서의 품위유지의무 위반과 관련한 판례들은 다음과 같다. (i)여객이 역 구내에서 유실물을 습득하였다고 신고한 물건을 보관하면서 그 내용물의 일부를 횡령한 행위가 신문에 보도되는 등으로 사회적 물의까지 따른 경우(대판 1997.1.24., 96누15763), (ii)교육공무원이 자신의 지도를 받았던 학생의 논문을 표절하여 연구결과 보고서를 제출했고, 학생들의 학위논문을 지도하면서 타인의 실험 결과를 본인들이 직접 실험하여 얻은 결과인 것과 같이 하여 논문을 작성하도록 한 경우(대법원 1996.4.26. 선고 95누

3848 판결), (iii)공무원이 직장 내외의 31명으로부터 변제할 능력도 없이 금 303,150,000원이나 되는 많은 돈을 차용한 후 그 채무를 갚지 못함으로 말미암아 채권자들에게 물질적·정신적 피해를 주었고, 일부 채권자들이 직장에 찾아오거나 진정을 한 경우(대법원 1994.4.26. 선고 93누22692 판결), (iv)공무원이 다방을 경영하던 여자와 정을 통하여 오던 중 서로 욕설을 하며 싸움을 하다가 그 여자에게 20일간의 치료를 요하는 상해를 입게 하고, 그 여자로부터 형사고소를 당하자 부모와 상의하기 위하여 소속 장관의 허가없이 직장을 떠나 고향으로 내려간 경우(대법원 1990.3.13. 선고 89누8040 판결) 등이 있다.

2. 외부 민원신고를 통해 공개된 사생활에서의 비행행위

□ (민원요약) 택시기사 B는 피감사인 A이 자신에게 모욕, 비난 및 조롱을 내용으로 하는 문자메시지와 전화를 반복적으로 보내왔고, 이를 원인으로 정신건강의학과 전문의에게 불안장애 및 특정불능을 진단받은 피해 사실을 회사에 알려왔다. 또한 피감사인 A의 행위가 자신에게 정신적인 피해가 되고 있으니 연락하지 말아 달라는 의사를 분명히 밝혔음에도 사적인 연락이 지속되고 있다는 사실을 알리면서, 공공기관 직원이 무고한 시민을 괴롭히는 행위에 대해 회사의 규정에 따라 신분상 조치, 재발 방지 등 조치⁸⁾를 취해줄 것을 요청했다.

□ 민원 경과

(제1차 민원신고) 2023년 9월 6일 오후 4시경, ◆시에서 개인택시를 운영 중인 B는 한국전력기술 본사에 방문하여 감사실 직원을 만나 피감사인 A이 택시에 두고 내렸다고 주장하는 소지품[①양복상의, ②현금 50만원, 한국전력기술 사원증, 인감, 전자담배가 들어 있는 크로스백 형태의 가방]을 택시기사가 횡령했다는 사실과 다른 억지 주장을 이어가고 있고 피감사인이 자신을 모욕·비난하고 조롱하며 형사법적인 책임을 질 것이라는 내용의 문자와 전화를 새벽 시간을 포함한 다수의 시간대에 무차별적으로 송부해 괴롭히고 있다며 피감사인의 문자 및 통화내역을

8) B, “문답서”, 2023.12.05, 제7면

제출하며 피해사실을 호소하였다. 또한, 택시기사 B는 경제적 사정으로 인하여 전체 가족이 거실에서 잠을 자는데, 피감사인의 문자와 연락으로 인해 가족들이 자신을 오해할 수 있어 정신적인 불안과 불면증세가 발생하였고, 불안장애와 특정불능⁹⁾의 병명으로 진단받았다는 설명과 함께 진단서¹⁰⁾를 제출했다. 본 민원신고에서 택시기사 B는 피감사인 A의 해악을 담은 문자와 연락 등의 비행행위에도 불구하고, 피감사인에 대하여 신분상 조치는 원하지 않는다는 의사를 밝히며, 피감사인의 연락으로 인해 정신적인 고통을 겪고 있으니, 이러한 사정을 피감사인에게 알리고 향후 피감사인으로부터 연락이 오지 않도록 조치를 취해줄 것을 요구했다.

(제2차 민원신고) 택시기사 B의 자녀 C은 부친인 B의 민원이 제기된 후 다음 날인 2023년 9월 7일에 “우리 아버지의 억울한 사연”이라는 제목으로 회사 포털을 통해 피감사인 A이 자신이 잃어버린 소지품을 별다른 증거나 물증도 없이 부친인 B가 가지고 간 것으로 단정하여 “탄원서에 합의하지 않을 것”, “굿바이 범인ㅋㅋㅋ” 등 모욕적인 문자를 송부해 오는 등 피감사인으로 인하여 부친이 수면장애와 불안장애를 겪고 지속적인 우울감을 느끼고 있다는 사정이 있는바, 피감사인 A의 직접적인 사과를 요구한다는 민원을 제기하였다.

(제1, 2차 민원종결) 택시기사 B의 민원을 접수한 감사실 소속 직원 H ㄷ장과 K ㄷ원은 민원이 접수된 2023년 9월 6일에 피감사인 A ㄷ장을 만나 향후 B에 대해 문자, 전화 등 일체의 사적인 접촉을 하지 않겠다는 약속을 받은 후 민원인에게 조치결과를 통보하였다. 다만, 감사부서는 향후 공공기관의 직원인 피감사인 A이 택시기사가 밝힌 명시적 연락 거절 의사에도 불구하고 다시금 연락하여 택시기사를 괴롭히는 등 추가 민원이 접수될 경우에는 특정감사로 전환할 것을 전제로 제1차 및 제2차 민원을 종결하였다.

9) 감사인이 위 질병과 관련하여 진단받은 한국질병분류번호 F41.9,를 「KOICD 질병분류정보센터」에서 검색해 본바, 위 병증은 “어떤 환경에 제한되지 않는 불안이 주 증상인 장애로 우울병성 강박성 증상과 공포성 불안의 요소가 이차적이거나 덜 심하게 나타날 수 있다.”, 2024.1.10. KOICD 질병분류정보센터 검색

10) 특히 진단서에는 “최근 택시고객으로부터 반복되는 항의문자를 받으면서 불안, 불면 등의 증상이 호소하여 신경정신건강의원에 처음으로 방문하게 되었고, 당시 임상상태로 보아 향후 2주간의 정신의학적 면담과 치료가 필요하다.”는 의사의 치료 의견이 명기되어 있다.

(제3차 민원신고) 피감사인 A으로부터 택시기사 B에게 연락을 하지 않겠다는 확답하였음에도 불구하고, 추석을 앞둔 2023년 9월 26일에 “명절 잘 보내시라, 수사과장이 교체 됐다.”라고 연락하여, 점유이탈물횡령 사건에 관한 언동으로 택시기사 B에게 재차 정신적인 고통을 가했다. 이후 2023년 10월 11일에는 피감사인이 수사기관에 신고한 사건이 종결되었고 자신에게 혐의가 없는 것으로 밝혀졌고, 진행 중인 수사가 종결되었으므로 회사 규정대로 감사하여 조치해줄 것을 요청하였다.

[표] 민원신고 진행경과 요약표

구분	신고내용	조치사항
제1차 민원 (’23.9.6)	· 피감사인이 민원인을 범인 취급하며, 새벽 3시경을 포함한 다수의 시간대에 해악을 고지하는 문자와 전화를 하는 등 정신적 피해를 유발하는 행위를 함 · 신고인은 피해사실과 함께 피감사인이 연락을 못하게 해줄 것을 요구함	· 감사인은 피감사인과 면담 통해 신고인에게 향후 문자, 전화 등 일체 사적 접촉하지 않겠다는 확답함을 민원인에게 통보함으로써 종결함
제2차 민원 (’23.9.7)	· 신고인의 자녀가 피감사인이 신고인에게 직접 사과와 더 이상 연락하지 못하게 조치를 취해줄 것을 요구함	*제2차 민원은 제1차 민원인의 자녀가 제기한 것으로 친권자에게 통보함으로써 같음하여 종결함
제3차 민원 (’23.9.27 /10.11)	· 피감사인이 연락하지 않을 것을 확답하였음에도 불구하고 신고인에게 다시금 연락해와 ‘명절 잘보내시라’, ‘베테랑 수사관으로 교체되었다’라고 말함 · 신고인은 위 건과 관련하여 절차에 따라 조치를 취해줄 것을 요구함	· 『민원처리에 관한 법률』 제 21조에 따라 ‘피신고인이 신고인을 절도죄로 고소한 사건’으로 관련 수사가 종결되어야 민원처리가 가능하다고 답변함
	· 신고인 경찰수사 종결 통보	· 특정감사 전환 결정

3. 직원의 사생활에서의 비행 관련 피해진술

□ 직원의 사생활에서의 비행 관련 피해진술

(민원인 B) 택시기사 B는 피감사인의 사생활에서 비행에 관련하여 주요 피해사실을 다음과 같이 진술한다.

①저는 봉사활동도 많이 하고 유실물을 찾아주어 표창을 받는 등 지역사회를 위해 열심히 노력하는 사람인데, 피신고인으로부터 범인 취급을 당하며 전화와 문자메시지 등으로 모욕을 당하니 감정을 주체하지 못할 정도로 심적인 고통을 느꼈습니다. 저는 개인택시를 운영하고 있고 자식이 3명이며 집사람도 있는 관계로, 월요일부터 토요일까지 오전 7시부터 저녁 11시 또는 12시까지 영업을 하고 있습니다. 그런데 제가 영업을 하는 시간에 피신고인으로부터 범인 취급을 당하는 문자를 지속적으로 받게 되었습니다. 그리고 그렇지 않아도 낮잠을 따로 수십분가량 취하지 않으면 수면시간이 부족한 상황에서 피신고인이 새벽시간에 문자와 전화 등은 저를 너무 힘들게 하였습니다. 또한 그 문자를 보고 화도나고 억울해 잠도 이루지 못했습니다.

②2023년 9월 6일, 이 사건으로 인하여 119신경정신건강의원에서 불안장애 및 특정 불능을 진단받았고 약제를 복용하고 있고, 이후에도 마음이 다스려지지 않을 때는 신경안정제를 복용 중입니다.

③“굿바이 범인ㅋㅋㅋ”, “탄원서 합의 안할거니까 더 이상 전화나 문자연락 안하셔도 된다”라는 문자를 보고 화가 치밀어오르고 피신고인을 어떻게 할 수 있는 방법조차 없어서 감정을 주체할 수 없을 만큼 억울함을 느꼈습니다. 또한 새벽에 피신고인으로부터 또다시 문자나 전화가 올까 불안감도 심각하게 느끼게 되었습니다. 저의 경제적 여건으로 인해 한 거실에서 온가족이 잠을 청합니다. 이와 같은 상황에서 피신고인의 연락으로 사춘기 자녀들이 “우리 아빠가 진짜 범인인가?”라는 의구심을 행어나 갖게 될까 불안한 마음이 컸습니다.

④저는 피신고인의 행위가 정당한 것으로 여겨지지 않습니다. 솔직히 이해할 수 없습니다. 만약 택시를 타고 물건을 잃어버렸으면 사실관계를 확인하고 판단하는 것이 맞을 텐데 택시기사를 일방적으로 범죄자로 몰고 가는 것이 이해되지 않습니다.

⑤저는 50년을 김천에서 살면서 김천에서 봉사활동도 하고 제 나름대로 거짓없이 열심히 살아왔는데, 회사 직원의 행위로 인해 마음의 상처를 너무 크게 느꼈고, 한국전력기술에 대한 이미지도 매우 좋지 않아졌습니다. 한국전력기술 직원과 피신고인(피감사인)이 택시에 탑승할까 봐 한동안 혁신도시에서 영업을 꺼려지게 되고 트라우마가 남기도 하였습니다.

(민원인 C) 택시기사 B의 자녀 C¹¹⁾는 피감사인의 행위에 대한 피해사실을 다음과 같이 진술¹²⁾하였다.

①공공기관인 한국전력기술의 직원이 개인택시를 운영하시며 하루하루 성실히 살아 가고 있는 저희 아버지에 대해 아무런 근거도 없이 절도범이라고 하는 등 범죄자 취급을 한다는 사실과 아버지가 그 분에게 연락하지 말아 달라고 부탁하였음에도 불구하고 계속 연락을 한다는 사실이 너무나도 화가 나고 답답합니다.

②한국전력기술 홈페이지를 통해 아버지께 한국전력기술 직원이 직접 사과를 하도록 부탁하는 민원신고를 하였으나, 그 한국전력기술 직원분은 지금까지도 어떠한 사과를 하지 않고 있으며, 오히려 추석명절전에 아버지께 연락하여 “수사관이 베테랑으로 바뀌었다.”라는 조롱섞이고 모욕적인 말을 하는 등 상식적으로 이해되지 않는 악의적인 행동을 계속하고 있습니다.

③저희 아버지께서는 개인택시를 운영하시면서도 지역사회에 봉사하시며 평생을 거 짓 없이 떳떳하게 살아오신 분입니다. 그런 아버지를 한국전력기술의 직원이 범죄자 취급을 하면서 “굿바이 범인ㅋㅋㅋ”이라는 모욕적이고 수치스러운 문자를 보내고, 아버지를 괴롭히는 모습을 보면서 극심한 스트레스와 분노를 느낍니다. 아버지께서는 한국전력기술의 그 직원으로 인해 정신과에서 병원진료를 받으시고 불안장애와 특정 불능으로 2주간 요양이 필요하다는 진단을 받기도 했으며, 지금까지도 억울함을 호소하시며 잠도 잘못 주무시고 계십니다.

④특히, 아버지의 불안장애 증상이 사그라질 무렵에 연락하지 않기로 약속한 한국전력기술의 그 직원분이 또다시 연락을 해왔고 이로 인해 아버지의 완화된어가던 불안장애 증상이 한동안 더 이어지기도 했습니다. 아버지의 그런 모습을 보면서 자식으로서 너무 힘들고 참기 힘든 분노를 느낍니다.

⑤공공기관인 한국전력기술에서 근무하는 그 직원이 어떻게 이렇게 쉽게 그리고 아무런 책임감도 없이 사람을 괴롭히는지 저는 아무리 생각해도 이해할 수 없습니다. 저희 아버지께서 제게 이 사건에 대해 외부에는 알리지 말 것을 신신당부하셨지만, 한국전력기술에서 그 직원에게 적절한 조치를 취하지 않는다면, 공공기관의 직원이 힘없는 지역민들을 괴롭힌 사실을 많은 사람들이 알 수 있도록 제 나름에 조치를 취하겠습니다.

11) 제2차 민원을 신고한 C은 당시 15세로 미성년자인바, 감사실은 2023년 12월 15일, 미성년자의 사실관계확인서 작성에 보호자의 동의를 득한 이후 사실관계 확인서를 교부하여 회신받았다, C-B, “사실관계확인서 보호자 동의서”

12) C, “사실관계확인서”, 제1면, 2023.12.15.

4. 직원의 사생활에서의 비행과 관련한 사실관계

□ 사실관계의 요지

피감사인은 2023년 9월 1일, 저녁 술을 마신 상태에서 B가 운전하는 택시를 타고 자신의 주거지 인근에서 하차한 후 길거리를 배회하다가 자신의 세미정장 상의와 크로스백 가방이 없어졌다는 사실을 알게 되었다.

이후 피감사인의 신고에 의하여 해당 사건을 수사하던 경찰은 ①피감사인에게 문자메시지를 통해 2023년 9월 5일 13시 37분에 관련 CCTV영상을 전송하였고, 같은 날 14시 47에 CCTV를 잘 살펴보면 택시를 하차할 당시에는 세미정장상의를 입고 있었다는 사실, ②택시에서 하차한 후 20분 뒤 다시 CCTV에 촬영되었을 때는 상의를 벗고 있다는 사실 또한 전달하였다.

이후 피감사인은 2023년 9월 5일 15시 34분부터 9월 6일 03시 20분까지 B에게 B가 자신에게 유선상 이야기한 부분을 재확인하는¹³⁾ 내용, 이후 손님이 가져갔더라도 무조건 처벌받게 된다는 내용, 합의를 해줄 의사가 없으니 연락하지 말라는 취지의 문자메시지를 전송한다.

B는 피감사인이 보낸 위의 문자메시지에 답변하지 않다가 2023년 9월 6일 07시 12분에 이르러서야 피감사인에게 ‘문자에 상처를 받았고 경찰서 가서 접수하겠다.’는 문자메시지를 보냈다. 그 후 피감사인은 2023년 9월 6일 감사실 직원으로부터 문자, 전화 등 일체의 연락을 원하지 않는다는 B의 의사를 전달받았음에도 2023년 9월 26일 다시 B에게 휴대전화로 연락했다.

□ 신고내용에 대한 사실관계

- 1) 2023년 9월 1일, 피감사인 A은 업무를 끝마치고 오후 6시 30분경 ◆시 □동 소재 ☆스퀘어 1층 마라탕 가게에서 퇴직직원 M 및 그 친구와 함께 각각 소주 한 병에서 한 병 반가량을 마신 후 같은 건물의 ☎층에 위치한 주점 ○펍(現 ◆)에서 2차로 맥주 500CC 한잔을 마셨다.¹⁴⁾

13) 피감사인은 택시기사 B가 자신에게 택시 탑승 당시 양복을 입고 있지 않았다는 취지로 답변했던 것과 관련하여, 경찰로부터 CCTV 영상 이야기를 들은 후 B에게 재확인하고자 문자 메시지를 보낸 것으로 보인다.

14) 피감사인의 평소 주량은 소주 4~5병 정도를 마시면 약간 취기가 오르고, 소주 7병 정도를 마시면 기억이 나지 않을 정도의 주량이라고 진술하며, 당시 전혀 술에 취하지 않은 정상 상태였다고 진술한다. 다만, 당시 피감사인은 상표권

- 2) 퇴직직원 M 외 1명과의 저녁 술자리가 끝난 후 1층으로 내려오는 2023년 9월 1일 9시 58분의 ☆스퀘어 엘리베이터의 CCTV를 살펴보면, 피감사인은 하늘색(파스텔)계열의 색상에 세미정장 상의와 세미정장 상의 안쪽에 흰색 라운드 티를 입고 흰색 신발을 신고 있다. 한편, 피감사인은 오른쪽 어깨에 검정색 크로스백을 메고 있는데, 최종적으로 확인된 바로는 크로스백에 카시오 시계와 전자담배 기계, 담배 4갑, 한전기술사원증, 현금 25만원과 인감이 들어 있었다.¹⁵⁾
- 3) 피감사인은 ☆스퀘어에서 나와 ■호텔 사거리 인근에서 퇴직직원 M 및 그 친구와 헤어진 이후 택시에 탑승한다. CCTV 화면에 따르면 피감사인은 퇴직직원 M와 포옹하며 인사 후 휴대전화로 통화를 한 후 ☆스퀘어 인근 ●은행 김천지점 방면에서 약 10시 15분에서 20분경 택시에 승차한 후 탑승한 택시로 약 10분가량 이동하여 목적지인 ◆시 ■면에 위치한 ○기술마을에서 10시 31분에 도착한 것이 확인된다.
- 4) 한편, ○기술마을 입구 CCTV를 살펴보면, 택시에서 내린 피감사인은 10시 31분 55초부터 10시 32분 6초까지 세미정장 상의를 그대로 입은 채로 ○기술마을로 향하는 갈림길이 있는 언덕 상부에서 원룸 방면으로 걸어 내려오지 않고, 갈림길 부근 동쪽에 위치한 ♡치킨 방면으로 이동하는 모습이 확인¹⁶⁾된다.

등의 출원을 기획하며, 영탁말걸리 사건에서 영감을 받아 가수 임영웅 과 관련하여 “님영웅” 등과 같은 상표권 관련 아이디어가 일주일에 300~400개 정도 떠올라, 일주일 동안 2시간 정도밖에 수면을 취하지 못한 상태여서 피곤함이 있었다고 진술한다.

- 15) 피감사인은 경찰에 초기 신고한 내용, 경찰이 출동하여 정리한 신고내용, 택시기사에게 밝힌 분실물, 본 특정감사에 따른 문답과정에서 밝힌 분실물이 제각각 상이하다. ①피감사인이 경찰에 처음 신고한 분실물은 양복상의와 지갑 및 명품시계를 주머니에 넣어뒀는데 분실하였다는 내용이었고, ②경찰이 출동하여 신고내용을 정리한 분실물은 양복상의(현금 50만원, 카시오시계1점, 전자담배1점, 한국전력기술 사원증 1점)으로 분실하였다고 정리하였으며, ③피감사인이 택시기사 B에게 보낸 문자내용에 따르면 양복상과 가방(사원증, 인감, 전자담배, 현금 50만원)이 들었다고 문자를 보냈고, ④본 특정감사 절차에 따른 문답에서는 양복상의, 크로스백 가방(현금 25만원, 인감, 전자담배 기계, 담배 4갑, 사원증)이라고 답하였다. 한편, 피감사인은 최종적으로 본 특정감사에 따른 문답과정에서 분실물을 양복상의, 크로스백 가방(현금 25만원, 인감, 전자담배 기계, 담배 4갑, 사원증)라고 답하였다.
- 16) ①피감사인의 경찰신고 사건에 대한 담당 수사관은 2023년 9월 5일에 피감사인에게 택시에서 내릴 때, 세미정장 상의를 입고 있었다는 사실을 직접 알리며, CCTV 영상을 피감사인에게 직접 송부한 사실이 있다. ②IT감사인이 AI분석기법(CNN, Convolutional Neural Network)과 CNN의 개선모델인 ResNet을 활용하여, 피감사인이 택시에 승차할 때와 주점 엘리베이터에서 내려올 때 착용한 복장을 AI(AI, Artificial intelligence)에게 동영상 학습시켜, 피감사인이 ○기술마을의 택시에 하차했을 때와 동일한 양복을 착용하였는지 여부를 계량적 정보로 확인·판별하여 분석한바, ○기술마을 인근 CCTV에 10시 31분부터 10초가량 찍힌 피사체는 택시에 승차하기 이전 피감사인이 입고있던 옷과 동일한 옷을 입고 있는 것으로 확인된다. 감사실-66호(2024.12.23.) “최신 IT감사(CNN)을 활용한 감사증거 분석 결과보고”

- 5) 피감사인이 ㉠기술마을 입구 CCTV에서 언덕 동쪽 방면으로 사라진 후 약 20분이 경과한 10시 52분에 이르러 피감사인은 ㉠기술마을 입구의 갈림길 언덕에서 원룸이 위치한 방향으로, 흰색 반팔 티셔츠만을 입은 채로 ‘갈지(之)’자를 그리면서 휘청이며 걸어 내려오는 모습이 확인된다.
- 6) 이때 피감사인은 세미정장 상의와 소지품이 든 가방을 모두 소지하지 않고 있으며, 약 10초면 도보로 이동할 수 있는 거리를 2분가량 배회하다 10시 54분에 CCTV에서 사라지며 원룸 방향으로 이동한다.
- 7) 그러나 피감사인은 불상의 사유로 인해 ㉠기술마을 입구에서 하차한 10시 31분부터 ㉠기술마을 입구 언덕부근 동쪽에 위치한 ㉡치킨 방면으로 사라진 10시 52분까지 약 20여분의 시간 동안, 당시 입고 있던 복장과 소지품이 든 가방의 파지 여부, 당시 무엇을 하였는지를 기억하지 못한다.
- 8) 특히 피감사인은 세미정장 상의와 가방 등이 사라진 것을 인지한 후 즉시 ㉢편에 전화하였다고 진술한 바, 피감사인이 소지품을 분실했다고 처음 인지한 시점은 피감사인이 ㉢편에 연락하여 소지품을 찾은 2023년 9월 1일 10시 56분경으로 확인¹⁷⁾된다.
- 9) 이때 피감사인은 세미정장 상의와 가방 등 소지품이 없는 것을 처음 인지했을 때, 그 분실장소가 ㉢편이나 택시라고 생각이 들었고, ㉢편에 소지품을 두었을 것이라는 생각이 더 강하게 들어 ㉢편에 소지품이 있는지 물었으나, ㉢편에서는 소지품이 남겨져 있지 않다는 대답¹⁸⁾을 들었다. 이처럼 소지품이 사라진 것을 처음 인식한 순간에도, 세미 정장과 가방 등 소지품의 분실 장소를 알지 못하였다.
- 10) 2023년 9월 2일, 피감사인은 전날 ㉢편 사장과 통화하여 소지품이 ㉢편에 남겨져 있지 않음을 확인했음에도 불구하고, 아르바이트생이 따로

17) 경찰 수사관과 피감사인의 문자내역을 살펴보면, “**피감사인은 집에가서 검색하고 ㉢편에 전화했다.**”고 진술한다.

18) 2024년 1월 18일, 감사인이 ㉢편(㉣)사장과 통화하여, 2023년 9월 1일 신고인의 전화여부를 재확인하였다. ㉢편(㉣) 사장은 당시 피감사인이 소지품을 ㉢편에 놓고 간 것으로 강하게 의심하여, 새벽 아르바이트생들까지 동원해 화장실까지 뒤져 보았으나, 피감사인의 소지품이 발견되지 않았다고 진술하면서, 다음 날인 9월 2일, 피감사인이 경찰에 신고해 CCTV를 확인하는 과정에서 피감사인과 ㉢편(㉣) 사이의 오해는 풀렸다고 말하였다.

옷을 치웠을 것 같다는 생각이 들었다. 피감사인은 CCTV 영상을 확인하고자 오후 1시경에 ○뽕을 방문하였으나 문이 잠겨 있자, CCTV 확인하기 위해 오후 2시 15분에 112를 통해 경찰에 신고했다.

11) 당시 피감사인이 경찰에 신고한 내용에 대해 경찰이 작성한 「112신고사건처리표」에 따르면 피감사인은 최초로 신고하며 “경북 ◆시 혁신로 지역주민이 어제 저녁에 □동 ○뽕에서 맥주를 야외테라스에서 먹으며 옆자리에 양복 상의와 지갑, 명품시계를 주머니에 넣어놨는데 없어졌다.”라고 신고하였음이 확인된다. 한편, 경찰이 ○뽕에 오후 2시 26분경 출동하여 다시금 정리한 신고내용은 “양복상의에 현금 50만원, 카시오시계 1점, 전자담배 1점, 한국전력기술 사원증 1점”을 불상자가 가져간 것으로 변경된다.

12) 한편, 경찰이 출동하여 ○뽕의 CCTV를 확인한 피감사인은 ○뽕을 나서며, 세미정장 상의와 가방을 메고 나가는 자신에 모습을 확인하고 나서 소지품을 택시에 두고 온 것이라고 확신하게 된다.

13) 2023년 9월 4일, 피감사인은 택시요금을 결제했던 카드사를 통하여 택시기사의 연락처를 알아낸 후 택시기사 B와 처음으로 문자와 전화를 하게 되는데, 피감사인은 택시에 남겨진 소지품이 있었는지, 택시에 탑승할 당시 양복을 입고 있었는지를 물었고, 택시기사 B는 당시 남겨진 소지품이 없었으며, 피감사인은 당시 양복을 입고 있지 않다고 답하였다.

14) 택시기사 B는 피감사인이 택시에 탑승할 당시부터 목적지에 도착하여 택시요금을 계산할 때까지 미동도 없이 눈을 감고 있었던 관계로 뒤돌아서 피감사인을 3~4회가량 캐웠으며, 당시 택시에서 하차한 피감사인이 하차한 자리에 그대로 한참을 서서 있었기에 상황이 상당히 특이하여 반대차선으로 택시를 돌릴 때에도 유심히 지켜보았다. 따라서 신고인이 입고 있던 자켓이 세미정장 차림임을 알고 있었으나, 당시 피감사인의 물음에 대하여 온전한 정장차림의 양복 상의를 입고 있었느냐는 물음으로 이해하여 피감사인이 양복을 입고 있지 않았다고 대답했다.

- 15) 2023년 9월 5일, 피감사인은 경찰 담당 수사관¹⁹⁾에게 연락하여 택시기사 또는 다음 탑승자가 소지품을 가져간 것으로 보이니 분실사건이 아닌 형사(절도)사건으로 수사해줄 것을 요구했고, 이 사건은 점유이탈물 횡령 사건으로 전환된다. 한편, 2023년 9월 4일에서 5일경 경찰에서 택시기사 B에게 연락하여 블랙박스 제출을 요청하여 블랙박스가 임의 제출되었으나, 블랙박스의 용량 문제로 인해 당시의 블랙박스 영상기록이 자동적으로 삭제된 것으로 확인되었다.
- 16) 이후 피감사인은 택시기사 B에게 1~2차례 전화하여, 피감사인이 하차한 직후 탑승한 손님의 카드명세를 요청했으나, 택시기사 B는 개인정보이기 때문에 수사기관에서 요청하면 제출하겠다고 답변했다.
- 17) 한편, 2023년 9월 5일에서 9월 6일까지, 피감사인은 택시기사 B를 범인 취급하는 장문의 모욕·협박성 문자를 새벽 3시경을 포함해 지속적으로 보냈고 새벽 3시 30분경에 전화를 걸기도 했다. 2023년 9월 5일 문자 내용을 살펴보면, ①양복을 입지 않고 있었다고 대답한 택시기사를 추궁하는 내용, ②당시 양복과 가방이 없어졌는데 가방에 사원증, 인감 전자담배, 현금 50만원이 들어 있었다는 내용, ③분실물 중에 사원증이 포함되어 있어 한전기술에 전화만 하면 되는 거였기 때문에 분실이 아니라 절도죄가 적용되어, 반의사불벌죄로 무조건 처벌받게 될 것이고 탄원서에 합의하지 않을 것이라는 내용으로 문자를 보냈으며, 2023년 9월 6일 새벽 3시에는 ①담당 수사관이 베테랑으로 교체되었고, 당일 오후쯤 수사결론이 날 것 같다는 내용, ②굿바이 범인 ㅋㅋㅋㅋ, 탄원서 합의 안할 거니까 나한테 더 이상 전화나 문자 연락안하셔도 됩니다 ♡♡45 택시기사님”이라는 내용을 양 일에 걸쳐 총 12차례 송부한 내용이 확인²⁰⁾된다.

19) 피감사인은 담당 수사관에게 “101동 CCTV 확인 안하시면, ○서 청문감사실로 수사담당 형사교체 관련해서 문의 전화 넣도록 하겠습니다.”라고 문자를 보낸 후 형사 교체를 요구하였다. 담당 수사관 문자내역, 2023.9.5.

20) “그 문자를 보고 화가 치밀어오르고 피감사인을 어떻게 할 수 있는 방법조차 없어서 감정을 주체할 수 없을 만큼 억울함을 느꼈습니다. 또한 새벽에 피감사인으로부터 또다시 문자나 전화가 올까 불안감도 심각하게 느끼게 되었습니다. 저의 경제적 여건으로 인해 한 거실에서 온가족이 잠을 청하는 상황에서 피감사인의 연락으로 사춘기 자녀들이 “우리아빠가 진짜 범인인가?”라는 의구심을 행여나 갖게 될까 불안한 마음이 컸습니다.” B, 문답서, 2023.12.5, 제5면

- 18) 택시기사 B는 월요일부터 토요일까지 오전 7부터 저녁 11시나 12시까지 택시를 운행하는바, 평상시에도 낮잠을 꼭 취해야 할 정도로 수면이 부족한 상태에서 피감사인의 새벽시간 전화와 문자로 인하여 극심한 스트레스를 느꼈고, 거실에서 온 가족이 잠을 청하는데 아이들이 자신을 범죄자로 오인할 수도 있는 상황이어서 정신적인 고통을 느낀다.
- 19) 2023년 9월 6일 오전 7시경, 피감사인의 문자가 본인에게 고통을 주고 있다는 사정을 밝히며, 당시 마음이 너무 고통스러워 피감사인에게 문자나 전화연락이 지속되지 않았으면 하여 피신고인의 연락에 대한 거부감과 불편함을 피력한다. 나아가 피감사인의 지속적인 문자메시지가 상당히 억울하고 심적 부담을 주고 있으므로 형사사건으로 접수할 예정임을 알리기도 했다.
- 20) 2023년 9월 6일, 택시기사 B는 피감사인이 한국전력기술 직원²¹⁾이라는 점과 휴대전화 번호 정도의 정보만을 알고 있었던바, 사건을 원만히 해결하기 위해 회사 본사에 내방하여 로비 안내데스크 직원에게 피감사인의 인적 사항을 확인하려 하였다. 그러나 안내데스크에서 개인정보를 이유로 피감사인의 성명 등 일체의 정보를 알려주지 않자, 한국전력기술의 고위 직급자를 불러내어 피감사인으로 인한 정신적 피해 사실과 고충을 토로하려고 마음먹었다.
- 21) 택시기사 B는 오후 3시부터 1시간 가량 본사 1층 로비에 위치한 안내데스크에서 ♣서비스(주) \$장 E과 회사 ♠처 ☒팀 직원 D ㄷ원을 만나 개략적인 사정²²⁾을 설명하였다. 이 과정에서 택시기사 B의 언성이 높아지면서 당시 1층 로비가 울릴 정도였고 울면서 이야기를 하다보니, 출입절차를 위해 대기 중이었던 15여명의 외부 고객들은 한국전력기술

21) 택시기사 B는 피감사인이 ①2023년 9월 1일, ②기술마을에서 하차하였다는 점, ③2023년 9월 5일의 문자에서 사원증을 언급하며 한전기술직원임을 문자로 밝히기도 하였다는 점에 비추어 피감사인이 한국전력기술의 직원임을 알고 있었다.

22) “민원인은 자기의 억울한 점을 하소연하였는데, 그때 제가 알아 듣기로는 당시 한국전력기술 직원이 민원인의 택시에 탑승하였고, 한기마을에서 하차했는데, 이후 한기마을에서 하차한 직원이 소지품을 찾는 전화를 하여 택시에 어떠한 소지품도 남겨져 있다는 사실을 충분히 설명했음에도 불구하고, 지속적으로 불편한 내용의 연락을 한다는 내용이 있습니다. 또한 민원인은 한국전력기술 직원이 너무 전화를 자주하고 새벽에도 연락하여 괴로울 뿐만 아니라, 자괴감이 든다는 감정을 표출하였습니다. 나아가 본인을 도둑놈 취급하고 있어 혹시 부인이나 자식들이 오해할까봐 무섭고 억울해 하였습니다. 민원인이 요청한 사항을 정리하면, 한국전력기술 직원의 연락을 그만하게 해달라는 취지였습니다.”, ♣서비스 \$장 E, “문답서”, 2023.12.14. 제1-2면

직원이 택시기사를 범인 취급하며 괴롭히고 있다는 사정²³⁾²⁴⁾을 알 수 있게 되었다.

22) ♠처 ☒팀 직원 D ㄷ원은 민원사항²⁵⁾의 해소를 위해 감사실에 연락하였고 이후 택시기사 B는 감사실 직원 H ㄷ장과 K ㄷ원을 만나 피감사인의 지속적인 항의 문자로 인하여 정신건강의학과 전문의에게 ‘특정 불능’과 ‘불안장애’의 병명²⁶⁾으로 2주간 치료를 요한다는 진단을 받은 피해 사실을 알리며 정신건강의학과 전문의가 발급한 진단서를 제시했다. 한편, 택시기사 B는 감사부서에 피감사인으로부터 지속적으로 모욕·협박성 연락이 오고 있으니 향후 연락이 오지 않도록 조치를 취해줄 것을 요청하면서도, 피감사인에 대한 신분상 조치를 원하지 않았다.

23) 택시기사 B가 돌아간 직후인 2023년 9월 6일 오후 4시 30분경, 감사실 H ㄷ장과 K ㄷ원은 피감사인을 2층 회의실에서 만나서 피감사인에게 택시기사 B가 피감사인의 연락으로 인하여 정신적으로 힘들어 한다고 설명하였고, 피감사인에게 향후 문자나 전화 등 일체의 사적인 연락을 하지 않겠다는 확답과 약속을 받은 후 2023년 9월 7일 택시기사 B에게 민원처리 사실을 알려 민원을 원만히 종결되었다.

24) 피감사인은 2023년 9월 6일, N에게 카카오톡의 문자메시지로 “우리 회사로 민원을 넣었다?”, “왜? 어떻게?”, “사원증을 봤거든”, “하~~”, “범인 100%”라고 문자를 보냈고, 이에 N가 “가방 택시기사가 봤다는 증거”라고 메시지를 보내자, 피감사인이 다시 N에게 “가방을 주워간 범인”이라는 메시지²⁷⁾를 보냈다.

23) “당시 1층 로비에는 외부고객 등이 많이 있어 민원인을 충분히 진정시켜 드리려고 노력하였습니다. 외부고객들이 한국전력기술과 한국전력기술의 행위에 대해 부정적인 인식을 갖기에 충분한 내용이었고, 한국전력기술의 직원들도 이 광경을 쳐다보았고, 외부고객도 모두 쳐다볼 정도 였습니다. 저도 그렇지만 다른 사람들도 한국전력기술이 ‘무엇을 잘못했나?’라고 생각이 들 정도였습니다.” ♣서비스 \$장 E, “문답서”, 2023.12.14. 제2면

24) “민원인이 회사 직원인 피감사인에게 연락을 취하지 말아줄 것을 수차례 부탁하였음에도 불구하고, 민원인에게 연락을 취한 피감사인의 행위 및 그 문자내용은 그 자체로 사람을 괴롭히는 부도덕한 내용이었습니다. 또한 공공기관의 직원인 회사직원이 이와 같은 내용으로 민원을 제기 받았다는 것 자체가 회사의 명예가 실추된 것이라 판단하였습니다.” D, 문답서, 2023.12.14. 제3면

25) “피감사인이 민원인에게 새벽에 문자메시지를 보내며 민원인을 범죄자로 확정하고 조롱하는 문자를 보낸 것을 확인 하였습니다.” 민원인이 수차례 연락하지 말아줄것으로 요청하였음에도… (후략)”, D, 문답서, 2023.12.14. 제3면

26) 택시기사 B의 진단서상에 한국질병분류번호(F41.9)상 불안장애는 어느 환경에 제한되지 않는 불안이 주증상인 장애, 우울병성 강박성 증상과 공포성 불안의 요소까지도 이차적이거나 덜 심하게 나타날 수 있다고 규정되어 있다.

27) 피감사인과 담당수사관 간 문자내역 중 피감사인이 N와 2023년 9월 6일 나눈 카카오톡 대화를 수사관에게 송부하였다.

- 25) 2023년 9월 6일, 택시기사 B는 피감사인과의 사건을 아이들에게 알렸고, 2023년 9월 7일, B의 자녀는 “우리 아버지의 억울한 사연”이라는 제목의 전자민원을 제기하며 아버지 B의 피해 사실과 함께 피감사인으로 부터 더 이상 연락이 오지 않도록 해줄 것과 사과를 요구했다.
- 26) 2023년 9월 13일, 피감사인은 담당 수사관에게 9월 14일에 ○서장 면담을 신청하여 편파적이고 미진한 수사에 대해 이의제기할 것임과 감치원에서 감사가 조만간 나올 것임을 알리며 통화내역을 수사관에게 송부하기도 하였다. 이후에도 9월 14일, 수사관 교체요청서를 송부하기도 했는데 교체를 요청하는 사유는 사건의 조기종결을 유도하고 사건 해결에 결정적인 확인 요청에도 필요시 하겠다는 미온적인 반응 등을 이유로 했다.
- 27) 추석명절(2023년 9월 28일 시작) 일주일 가량 전, 피감사인은 경찰의 수사가 너무 더디고 영성할 뿐만 아니라 계속 수사를 종결하려고 해서 경찰서에 방문하여, 수사과장을 만나 사건을 계속 수사해 달라고 부탁하려고 했으나 수사과장의 부재로 만나지 못하게 되자 다른 경찰에게 위 내용을 메모로 적어 전달하게 했다. 한편, 2023년 9월 26일에 수사과장을 면담하기로 일정을 잡았음을 알리기도 했다.
- 28) 추석명절을 이틀 정도 앞둔 2023년 9월 26일, 피감사인은 택시기사 B에게 일체의 연락을 하지 않겠다는 약속을 어기고 B에게 전화 연락하여 “추석명절 잘 보내라”²⁸⁾고 하고, 택시기사 B는 “앞서 통화나 일체의 연락을 하지 않겠다고 하였는데, 자신에게 연락을 하면 안되는 것 아니냐”라고 답하자, 피감사인은 “수사관이 베테랑으로 교체되었다.”라는 말을 남기며 전화를 끊었다.
- 29) 2023년 9월 27일, 택시기사 B는 감사부서에 민원을 다시금 제기하면

28) 한편, 피감사인은 “추석명절 잘 보내시고, 그동안 오해해서 죄송하다.”고 이야기했고, 택시기사 B가 “알겠다.”라고 말했다고 주장한다. 그러나 ①택시기사가 B는 죄송하다고 말한 사실 자체가 없다며 이를 강하게 부정할 뿐만 아니라, ②피감사인의 사과를 오랫동안 기다려 온 택시기사 B가 “죄송하다.”라는 말을 듣고 전화 다음날인 9월 27일 아침 9시에 다시금 민원을 제기하여, 피감사인에 대한 신분상 조치까지 요구할 하등에 이유가 없다는 점, ③당시 피감사인은 수사를 종결하려고 하던 수사진을 압박하기 위해 ‘수사관교체요청서’까지 제출하며, 수사가 지속되도록 하기 위해 노력해 왔다는 점, ④피감사인이 택시기사 B에게 다시금 연락을 시작한 당일에 ○서 수사과장 면담일정이 예정되어 있는 시기였던바, 피감사인의 주장은 받아들이기 어렵다.

서, 피감사인에 대한 신분상 조치 재발 방지 대책 마련을 요구하였다. 다만, 피감사인이 제기한 점유이탈물 횡령 관련 형사사건이 종결되지 않았으므로, 형사사건의 진행상황을 확인하고 사건이 종결될 경우에 정식으로 민원을 제기하기로 한다.

30) 추석 명절(2023년 9월 28일부터 10월 3일까지) 직후 담당 수사관²⁹⁾은 택시기사 B를 불러 2023년 9월 1일에 행적을 확인하기 위하여 주○장의 CCTV를 확인하였고, B 자택에 찾아와서 2023년 9월 1일의 아파트 현관 CCTV를 확인하였으나, 점유이탈물 횡령에 관한 혐의사실이나 단서를 발견하지 못했다.

31) 2023년 10월 11일, 택시기사 B는 경찰로부터 관련 형사사건이 혐의가 없는 것으로 종결되었다는 연락을 받았고 한국전력기술에 정식민원 접수를 요구했다.

32) 2023년 10월 12일, 택시기사 B가 제출한 경북○서 수사진행상황 통지서에 따르면, “2023년 9월 2일 점유이탈물 횡령으로 접수된 사건과 관련하여 CCTV 수사, 택시기사 수사 등 현재까지 다각도로 수사하였으나 피의자를 특정할 만한 단서를 발견하지 못하였으며 …(후략)”라고 기재되어 있다. 한편, 피감사인도 수사결과가 범죄와 관련된 어떠한 증거도 확인하지 못한 것으로 이해하고, 수사 종결에 동의했다.

29) 피감사인은 2023년 9월 29일 담당 수사관에게 ①~~○대학교~~ 졸업증서(학사학위기)와 ②피감사인의 명함 사진을 송부하기도 하였다.

□ 피감사인의 연락내용 요약표

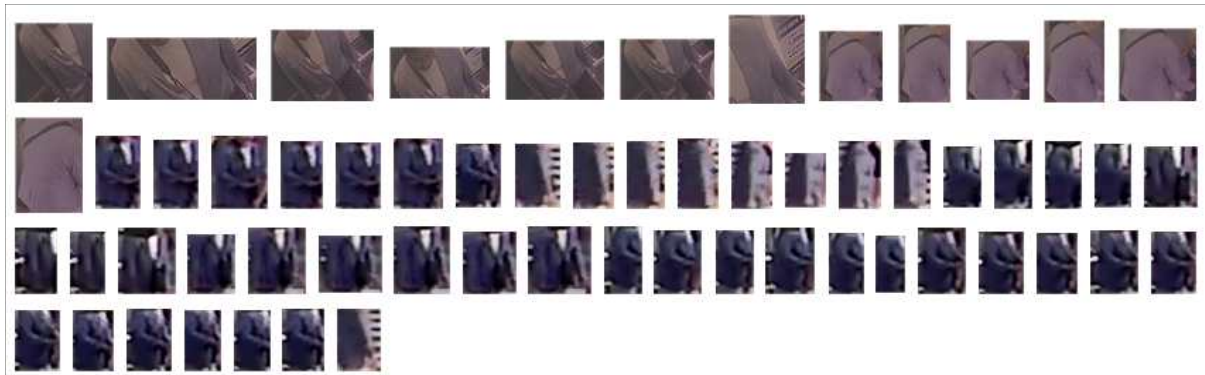
연번	일시	내용	연락수단
1	9.4. 15:08	♡♡45 택시 기사님 전화 아니신가요	문자메시지
2	9.4	택시에 두고 내린 것이 있었는지에 대한 피감사인의 질문에 B는 택시에 두고 내린 소지품이 없었고, 당시 양복을 입고 있지 않았다고 답변	전화통화
3	9.4	피감사인이 자신이 하차한 다음 탑승한 승객의 신용 카드 번호 확인을 요청하여, B는 수사기관에서 요청하면 제출하겠다고 답변	
4	9.5. 15:34	기사님 한전기술 마을 내린 승객입니다.	
5	9.5. 15:34	제가 양복을 안입고 댔습니까?	문자메시지
6	9.5. 15:39	두고 내린 것도 없다고 하신거 맞죠?	
7	9.5. 15:58	분명히 그 다음 손님이 가져갔더라도 반의사 불벌죄로 처벌된다고 말씀드렸습니다. 형사님께 그 다음 손님 카드승인내용 형사님께서 요청하시면 주신다고 전화로 기사님께서 직접 말씀하셨고요. 알겠습니다. 9월 1일날 양복 안입고 제가 택시에 탑승했고 제가 양복이나 가방 없이 내렸다고 기사님께서 직접 말씀했습니다.	
8	9.5. 16:04	가방에 사원증이랑 인감이랑 전자담배 현금 50만원 들어 있어서 꼭 찾을 겁니다.	
9	9.5. 16:06	사원증이 있어서 한전기술에 전화 한통만하면 되는 거였기 때문에 이걸 분실이 아니라 절도죄 적용되서 반의사불벌죄로 무조건 처벌받게 되고 말씀드린 것처럼 저는 탄원서 합의 안할겁니다.	
10	9.6. 03:16	♡♡45 택시기사님	
11	9.6 .03:17	담당 수사관님이 베테랑 형사님으로 교체되었습니다.	
12	9.6 .03:18	오늘중으로 연락하실거고, 재수사해서 오늘 오후면 수사결론 마무리 결론 날것 같아요	
13	9.6 .03:20	굿바이 범인 ㅋㅋㅋㅋ	
14	9.6. 03:20	탄원서 합의 안할거니까 나한테 더 이상 전화나 문자 연락 안하셔도 됩니다. ♡♡45 택시기사님	
15	9.6. 07:12	손님 이게 어떤 문자인지 모르겠는데 저는 자식 3명을 키우는 한집의 가장입니다. 손님의 문자로 너무 마음의 상처를 받았습니다. 손님의 마음은 이해하지만 저도 이렇게 하시니 가만있을 수는 없을 것 같습니다. 오전에 경찰서 가서 접수해 보겠습니다.	B 문자메시지
16	9.26.	피감사인이 명절 잘 보내라는 취지로 이야기하자, B는 연락하지 말라는 취지로 답변하니, 피감사인이 수사관이 베테랑으로 교체되었다고 이야기함	전화통화

□ IT감사기법(CNN, ResNet 등 AI기법)을 활용한 CCTV영상 분석³⁰⁾

(CCTV 영상분석 개요) 공공감사에 관한 법률 제20조에 따라 감사협조를 수사기관에 의뢰하여 확보한 CCTV영상을 확보한 이후 IT 감사기법인 CNN³¹⁾(Convolutional Neural Network), ResNet³²⁾(Deep Residual Learning of Image Recongntion)을 통해 대상객체가 택시에 승차할 때 착용한 복장과 하차 후 착용한 복장을 AI(Artificial Intelligence)에게 동영상을 학습하게 하여 택시 탑승 전후에 동일한 복장을 착용하였는지 계량적 정보로 확인 및 판별하였다.

(학습데이터) 피감사인이 CCTV 영상에서 세미정장 상의를 입은 모습과 입지 않은 모습을 각 60개의 이미지로 캡처한 후 분석을 진행하였다.

○세미정장 상의를 입은 이미지: 60개 수집



○세미정장 상의를 입지 않은 이미지: 59개 수집



30) 감사실-66호(2023.1.23) “최신 IT기법(CNN)을 활용한 감사증거 분석결과 보고”

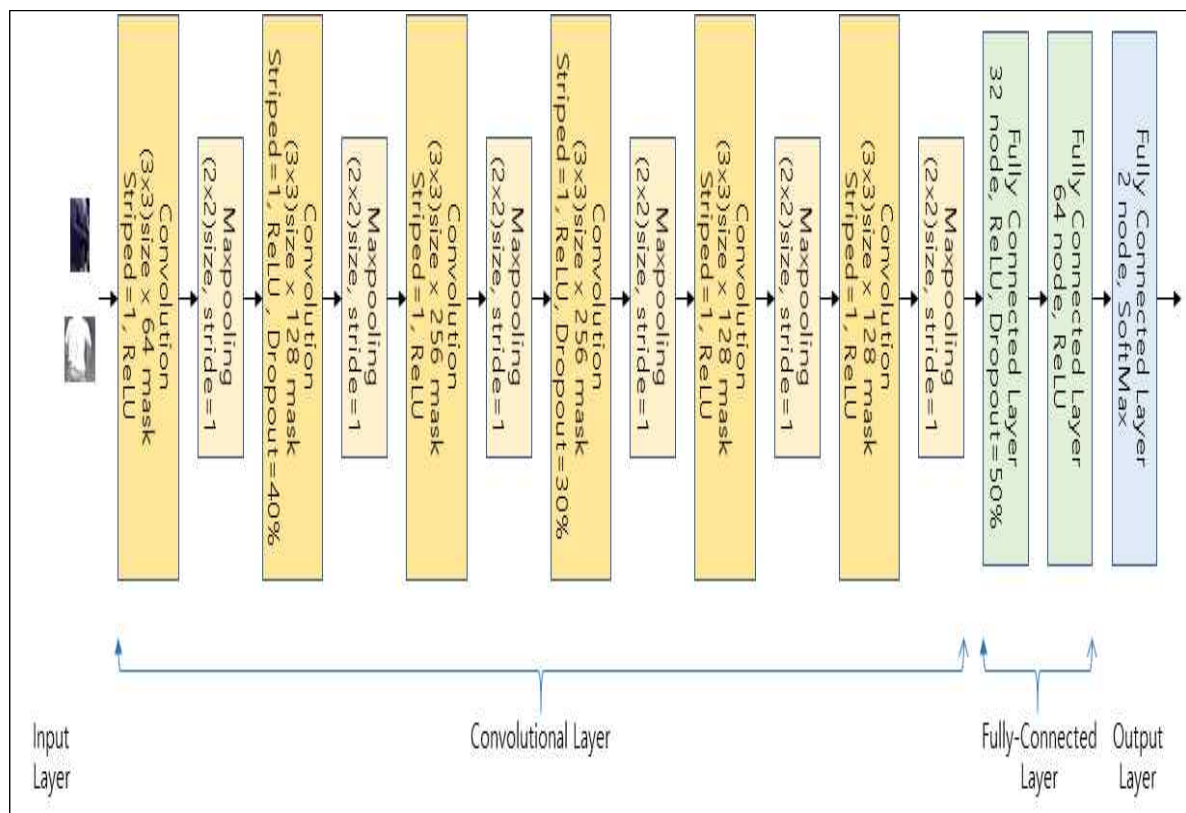
31) 합성곱 신경망, 인간의 시신경 구조를 모방하여 만들어진 인공신경망 알고리즘. 이미지 분류 등에서 사용되는 기술이다.

32) CNN 개선 모델로써, CNN 네트워크로 정확도를 높일려면 더 깊은 네트워크를 사용해야함, 그러나 네트워크가 깊어질수록 제대로 동작하지 않음, ResNet 방식을 사용하면 더 깊은 네트워크를 학습이 가능하다.

(분석대상 및 검증 데이터) 피감사인이 CCTV에서 하차 후 세미정장 상의를 입고 있다고 추정되는 화면과 택시에 하차하여 주변을 배회하고 CCTV에 다시 나타난 약 20분 후의 세미정장 상의를 입고 있지 않은 모습을 분석대상 데이터로 지정하였다. 이후 검증을 위한 검증데이터는 1차 CNN분석에서 사용되지 않은 세미정장 상의를 입은 모습과 입지 않은 모습을 사용하여 검증하였다.

(CNN 모델 학습방법) CNN 분석을 위해 1개의 입력 계층³³⁾, 6개의 합성곱 계층³⁴⁾, 2개의 전연결 계층³⁵⁾, 1개의 출력 계층³⁶⁾으로 모델을 구성하였다. 분석 대상데이터를 학습데이터로 사용, 확인 대상 데이터를 검증에 사용³⁷⁾하였다.

[그림] CNN 학습 모델



33) Input Layer. 양복을 입은 이미지와 입지 않은 이미지를 입력값으로 사용하였다.

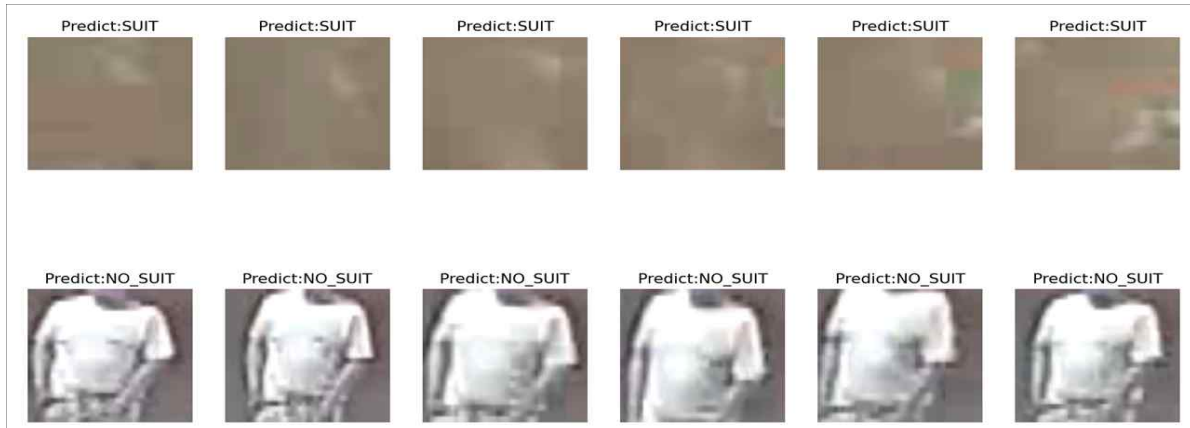
34) Convolutional Layer와 Pooling Layer로 구성. Convolutional Layer는 이미지의 특징점을 찾는 레이어이며 Pooling Layer는 이미지 처리의 연산량을 줄이는 레이어다.

35) Fully Connected Layer. 이미지를 분류하였다.

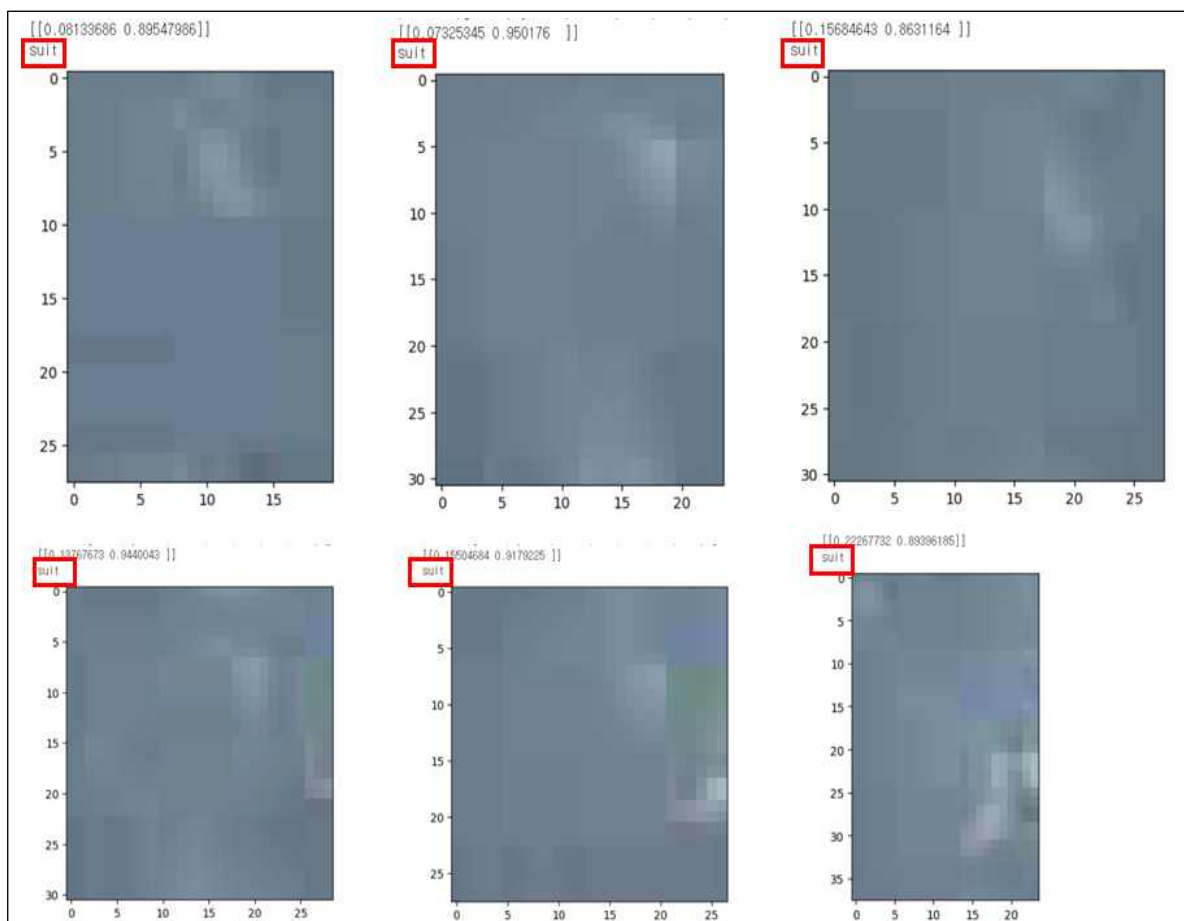
36) Output Layer. 입력된 이미지가 분류된 결과 출력하였다.

37) 데이터는 학습, 검증, 테스트 데이터로 분류되나, 1차 CNN에서는 검증과 테스트 데이터를 동일하게 사용하였다.

(①CNN 모델 학습결과) CNN 모델에 데이터를 학습시켜 CCTV영상을 분석한 결과, CNN 학습결과에 따르면 피감사인은 택시하차 이후 세미정장 상의를 입고 있는 것으로 판별하고 있다.



(②ResNet 학습결과) 기초데이터를 학습데이터로 사용하고, 검증대상 데이터로 검증하여, 확인대상에 대한 세미정장 상의를 입고 있는 것으로 학습 결과가 도출되었다.



5. 사생활에서 비행의 위법행위 관련 감사판단(법률질의 결과³⁸⁾ 등)

□ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률(이하 “정보통신망법”) 위반 여부

(1) 정보통신망법 제44조의7 제1항 제3호의 위반 여부

정보통신망법 제44조의7 제3호는 “누구든지 정보통신망을 통하여 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통하여서는 아니된다.”라고 규정하고 있으며, 이를 위반한 경우 같은 법 제74조에 따라 처벌하고 있다.

위 조항의 구성요건상 정보통신망을 이용하여 상대방의 불안감 등을 조성하는 일정행위의 반복을 필수적인 요건으로 삼고 있을 뿐만 아니라, 그 입법 취지에 비추어보더라도 위 정보통신망을 이용한 일련의 불안감 조성행위가 이에 해당한다고 하기 위해서는 각 행위 상호간에 일시·장소의 근접, 방법의 유사성, 기회의 동일, 범의의 계속 등 밀접한 관계가 있어 그 전체를 일련의 반복적인 행위로 평가할 수 있는 경우라야 하며, 그와 같이 평가될 수 없는 일회성 내지 비연속적인 단발성 행위가 수차 이루어진 것에 불과한 경우에는 그 문언의 구체적인 내용 및 정도에 따라 협박죄나 경범죄 처벌법상 불안감 조성행위 등 별개의 범죄로 처벌함은 별론으로 하더라도 위 법 위반죄로 처벌할 수 없다(대법원 2008.8.21. 선고 2008도4351, 대법원 2010.9.9 선고 2010도5914 판결 등)고 하며, 그 판단기준을 제시하고 있다.

또한 ‘공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 상대방에게 도달하게 하는 행위’에 대해서는 “상대방에게 보낸 문언의 내용과 그 표현 방법 및 함축된 의미, 피고인과 상대방 사이의 관계 문언을 보낸 경위, 횟수 및 그 전후의 사정, 상대방이 처한 상황 등을 종합적으로 고려해서 판단³⁹⁾하여야 한다.”(대법원 2013.12.12. 선고 2013도7761판결 등 참조)고 하여 그 판단 기준을 제시한다.

38) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 2024.2.22.

39) 대법원 2009.11.15. 선고 2008도10506 판결 등 참조

피감사인은 택시기사 B에게 형사사건에 범죄자 취급을 하면서 조롱과 모욕·협박성 문자메시지와 전화를 보냈고, 택시기사 B는 새벽에도 이어진 피감사인의 연락으로 인해 거실에서 잠을 함께 청하는 가족들이 자신을 범죄자로 오해할 수 있는 내용에 대한 조마조마한 불안함을 느꼈고, 언제 또 어떤 문자메시지나 전화가 걸려올지도 모른다는 불안함을 느꼈으며,⁴⁰⁾ 이러한 불안함으로 인하여 ㉮ 신경정신건강의원에 신경정신과 전문의로부터 피감사인의 반복되는 항의문자로 불안·불면 등의 증상이 발생하였고, 향후 2주간의 정신의학적 면담과 치료가 필요하다는 진단을 받고 약제를 복용하였다. 또한 이 사건을 알 수가 없는 동료 택시기사들이 피감사인과의 사건에 대해 물어오는 일이 발생⁴¹⁾하는 등 자신이 통제할 수 없는 상황에서 피감사인이 자신을 근거 없이 비방하고 다니지는 않을까 하여 신경이 예민해졌다고 진술하는 등 이 사건에서 피감사인은 택시기사 B에게 단순히 사람의 마음이 평온함을 깨뜨리는 정도를 넘어서 감정을 주체하지 못할 정도의 심적 고통을 준 것이 확인되었다. 또한 택시기사 B는 문자메시지가 고통을 주고 있으며, 나아가 수사기관에 범죄자 취급을 당하는 조롱과 모욕·협박성 문자메시지에 대해 신고할 것이라는 등 피감사인에게 명확한 연락거부에 의사를 밝힌 바 있고, 그 이후 택시기사 B는 피감사인이 재직 중인 회사를 통해 피감사인의 행위와 관련하여 향후 일체의 연락이 오지 않도록 조치를 취해달라고 민원신고를 하였고, 피감사인이 전화나 문자 등 일체의 사적 연락을 하지 않겠다는 확답을 전달받은 사실이 있음에도 불구하고, 이를 어기고 다시금 사건 발생 당시의 기억이 떠오를 만한 언동으로 정신적인 고통을 가했다.

특히, 이 사건에 있어 피감사인이 B에게 보낸 문자메시지와 전화연락 중

40) “그 문자를 보고 화가 치밀어오르고 피신고인을 어떻게 할 수 있는 방법조차 없어서 감정을 주체할 수 없 수 없을 만큼 억울함을 느꼈습니다. 또한 새벽에 피신고인으로부터 또다시 문자나 전화가 올까 불안감도 심각하게 느끼게 되었습니다. 저의 경제적 여건으로 인해 한 거실에서 온가족이 잠을 청합니다. 이와 같은 상황에서 피신고인의 연락으로 사춘기 자녀들이 “우리 아빠가 진짜 범인인가?”라는 의구심을 행여나 갖게 될까 불안한 마음이 컸습니다.”, 택시기사 B, 문답서, 2023.12.05. 제5면

41) “제가 따로 말을 전하지 않은 택시기사들이 이 사건에 관하여 저에게 물어온 적이 있습니다. 아마도 피신고인이 이 사건에 대해서 김천지역의 택시를 탑승했을 때 ♡♡45 택시에서 있었던 사건을 이야기한 것으로 보입니다. 김천지역의 개인택시가 316대 정도로 좁은 시장에서 제 개인택시 넘버인 ♡♡45 택시에 대한 이야기가 돌게 되어 불편한 느낌이 들었습니다. 개인택시이므로 제 이름을 대며 이야기하는 것과 같기 때문입니다.”, 택시기사 B, 문답서, 2023.12.05. 제6면

객관적으로 공포심이나 불안감을 유발하는 문언으로 볼 여지가 있는 ‘베테랑 수사관의 수사를 통해 B의 범행이 밝혀져 중한 처벌을 받을 것이다’라는 취지의 문자들인데, ①B는 불안감을 느꼈다며 회사를 찾아와 소란을 피우며 민원을 제기한 점, ②B가 불안해하는 모습을 본 자녀들이 추가 민원을 제기하기도 한 점, ③B가 실제 불면 등의 증상으로 신경정신과 진료를 받고 2간의 정신의학적 면담과 치료가 필요하다는 진단서가 발급되고 치료를 받은 점 등을 종합할 때, B는 피감사인의 연락으로 인하여 마음이 편하지 않고 불안감과 억울함을 느꼈음이 인정된다.

한편, 반복성과 관련하여 법원은 “약 2분 정도의 시간에 단 세 번 문자메시지를 보낸 것에 불과하여 전체적으로 1회성 행위로 평가함이 상당”하다고 판시하는 등 하나의 문자메시지를 짧은 시간 안에 나누어 전송하는 행위를 반복된 행위가 아닌 1회의 행위로 판단하고 있다.(☞동부지방법원 2014.9.16. 선고 2014고정1021 판결 등 참조), 따라서 피감사인의 행위를 위 판시에 비추어 보수적으로 평가하더라도 15번의 연락은 적어도 2023.9.5.부터 9.26.까지 약 3주간 3회동안 되풀이된 것이므로, 그 전체가 일련의 반복적인 행위로 평가될 수 있고, 결론적으로 피감사인의 행위가 정보통신망법 위반에 해당된다고 판단⁴²⁾될 수 있다.

이처럼 (i)피감사인이 택시기사 B에게 별다른 증거도 없이 심증에 근거해 범죄자 취급을 하고, 조롱과 모욕·협박성 문자메시지를 통해 두려움과 공포심을 야기시킨 점, (ii)피감사인과 택시기사 B간 개인적인 친교 관계나 업무상 연관관계 등이 없는 점, (iii)피감사인의 연락으로 택시기사 B가 향후 형사절차를 거치게 될 것이라는 예상을 하게 하여 불안감을 조장한 점, (iv)택시기사 B는 가족들과 함께 거실에서 잠을 청하는데, 피감사인의 새벽 시간 문자를 부인이 보게 되었고, 사춘기인 아이들이 행여 아버지를 범죄자로 오인할까봐 두려움을 느꼈다는 진술한다는 점 등을 종합적으로 고려하면, 피감사인은 택시기사 B에 대한 정보통신망법 위반죄가 성립할 가능성이 크다.

42)법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 2024.2.22, 제8면

(2) 정보통신망법 제44조의7 제1항 제2호 위반 여부

정보통신망법 제44조의7 제1항 제2호에서는 “사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보를 유통하여서는 아니된다”고 규정하고 있다. 한편, 이를 위반하여 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 사실 또는 거짓의 사실을 드러내어 다른 사람의 명예를 훼손하는 경우에는 같은 법 제70조에 따라 처벌받을 수 있다. 대법원은 공연성과 관련하여 “피고인이 인터넷 블로그 비공개 대화방에서 상대방으로부터 비밀을 지키겠다는 말을 듣고 일대일로 대화한 사안에서, “위 대화가 인터넷을 통하여 일대일로 이루어졌다는 사정만으로 그 대화 상대방이 대화내용을 불특정 또는 다수인에게 전파할 가능성이 없다고 할 수는 없는 것”이고, 또 ○○이 비밀을 지키겠다고 말하였다고 하여 그가 당연히 대화내용을 불특정 또는 다수인에게 전파할 가능성이 없다고 할 수도 없는 것”이라고 판시하여 일대일 대화의 공연성을 인정하였다.(대법원 2008.2.14. 선고 2007도8155 판결 참조)

이 사건에서 피감사인은 2023년 9월 6일, N에게 카카오톡 메시지로 “우리 회사로 민원을 넣었다?”, “왜? 어떻게?”, “사원증을 봤거든”, “하~~”, “범인 100%”라는 메시지를 보냈다. 이에 대해 N는 “가방 택시기사가 봤다는 증거”라고 메시지를 피감사인에게 보냈고, 피감사인은 N에게 “가방을 주워간 범인”과 관련하여 정보통신망법상 명예훼손죄가 성립될 수 있다. 따라서 피감사인이 N 1명에게만 카카오톡 메시지를 발송하였다고 하더라도 공연성이 인정될 수 있고, 정보통신망법상 명예훼손죄가 성립⁴³⁾될 수 있다.

□ 형법상 협박죄 성립 여부

형법 제283조에서는 “사람을 협박한 자는 3년이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.”고 규정하고 있다. 협박은 해악⁴⁴⁾을 고

43) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 2024.2.22, 제12면

44) 해악이 불법적이거나 범죄를 구성하는 내용일 필요가 없다고 보고, 해고의 통고나 신문기자의 보도예고, 고소 등도 고지의 상대방에게 공포심을 느끼게 할 수 있는 정도의 것이라면 협박이 될 수 있는 것으로 다만, 그러한 행위가 목적과 수단의 관계에 비추어 정당한 권리행사로 인정되는 경우에는 위법성 또는 구성요건 해당성이 조각될 수 있다. 또한 해악의 고지가 외관상 권리행사와 같이 보여도 실제로는 권리남용에 해당될 때에는 협박죄가 성립한다. 정당한

지하여 상대방에게 공포심을 일으키는 것을 말하고, 해악고지의 방법에는 제한이 없는바, 언어·문서·거동·묵시·직접·간접적인 방법을 불문한다. 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 간 친숙의 정도 및 지위 등의 상호관계 등 행위 전후의 여러사정을 종합하여 볼때에 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구되는 것은 아니며 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써, 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족되어 협박죄의 기수에 이르는 것으로 해석하여야 한다.(대법원 2007.9.28. 선고 2007도 606 전원합의체 판결 등 참조)

협박죄에 있어서 협박이라 함은 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지하는 것을 의미하므로 그 주관적 구성요건으로서 고의는 행위자가 그러한 정도의 해악을 고지한다는 것을 인식, 인용하는 것을 그 내용으로 하고 고지한 해악을 실제로 실현할 의도나 욕구는 필요로 하지 아니하고, 다만 행위자의 언동이 단순한 감정적인 욕설 내지 일시적 분노의 표시에 불과하여 주위사정에 비추어 가해의 의사가 없음이 객관적으로 명백한 때에는 협박행위 내지 협박의 의사를 인정할 수 없으나 위와 같은 의미의 협박 행위 내지 협박의사가 있었는지의 여부는 행위의 외형뿐만 아니라 그러한 행위에 이르게 된 경위, 피해자와의 관계 등 주위상황을 종합적으로 고려해서 판단해야 한다.(대법원 1991.5.10. 선고 90도2102 판결, 대법원 2005.3.25. 선고 2005도329 판결)

권리행사의 일환으로 상대방에게 일정한 해악을 고지⁴⁵⁾한 경우에도, 그러한 해악의 고지나 사회의 관습이나 윤리관념 등에 비추어 사회통념상 용

권리행사인지 아니면 권리남용인지는 목적과 수단의 관계에 비추어 해악의 고지가 정당한 목적을 달성하기 위하여 사회적으로 용인될 정도의 상당한 수단인지 여부를 기준으로 판단해야한다.

45) 한편 피해자가 피고인에게 폭언한 사실을 인정하지 아니하면, 그 내용을 상부기관에 제출하겠다고 한 사안에서 그러한 행위는 객관적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으키기에 충분한 정도의 해악의 고지에 해당한다고 하면서, 상대방이 고지된 해악의 의미를 인식한 이상 그로 인하여 실제로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 협박죄는 기수에 이른다고 판시하고 있기도 하다. 대법원 2008.12.11. 선고 2008도8922 판결

인할 수 있는 정도이거나 정당한 목적을 위한 상당한 수단에 해당하는 등 사회상규에 반하지 아니하는 때에는 협박죄가 성립하지 않는다.(대법원 2022.12.15. 선고 2022도9187 판결)

권리행사나 직무집행의 일환으로 상대방에게 일정한 해악을 고지한 경우, 그 해악의 고지가 정당한 권리행사나 직무집행으로서 사회상규에 반하지 아니하는 때에는 협박죄가 성립하지 아니하나, 외관상 권리행사나 직무집행으로 보이더라도 실질적으로 권리나 직무권한이 남용이 되어 사회상규에 반하는 때에는 협박죄가 성립한다고 보아야 할 것인바, 구체적으로 그 해악의 고지가 정당한 목적을 위한 상당한 수단이라고 볼 수 있으면 위법성이 조각되지만, 위와 같은 관련성이 인정되지 아니하는 경우에는 그 위법성이 조각되지 아니한 점(대법원 2007.9.28. 선고2007도606 전원합의체 판결)⁴⁶⁾을 밝히고 있다.

사안의 경우, 피감사인이 B에게 보낸 문자메시지, 전화연락 중 객관적으로 공포심을 유발하는 문언으로 볼 여지가 있는 것은 ‘베테랑 수사관의 수사를 통해 B의 범행이 밝혀져 중한 처벌을 받을 것이다’라는 취지의 문자메시지이다. 피해자라고 하더라도 경찰 수사가 진행중인 상황에서 그 상대방과 직접 접촉해야 할 필요성을 찾기 어렵고, 특히, 구체적인 수사정보(수사관의 경력, 수사진행방향 등)을 고지하면서 B가 강하게 처벌될 것이라는 취지의 고지는 일반적으로 보아 사람으로 하여금 두려워하고 무서워하는 마음 즉, 공포심을 일으키기 충분할 뿐만 아니라, 그러한 해악의 내용이 발생이 가능한 것으로 생각될 수 있는 정도의 구체성이 있는 것으로 해석될 수 있으며, B가 그로 인해 병원진료의 받게된 점 등을 고려한다면, 피감사인의 협박죄가 성립될 수 있다.⁴⁷⁾

46) 본 대법원 판결에서는 피해자의 심리상황을 협박죄 성립의 주된 척도로 삼지 않겠다는 것을 주요 판시 내용으로 하고 있다. 이는 협박죄 성립의 기준의 초점을 피해자에서부터 가해자로 변경하겠다는 것을 명시한 것이라고 평가할 수 있다. “지극히 주관적이고 복합적이며 종종 모의식의 영역에까지 걸쳐 있는 상대방의 정서적 반응을 객관적으로 심리·판단하는 것이 현실적으로 불가능에 가깝고, 상대방이 과거 자신의 정서적 반응이나 감정상태를 회고하여 표현한다 하여도 공포심을 일으켰는지 여부의 의미나 판단 기준이 사람마다 다르며, 그 정도를 측정한 객관적 척도도 존재하지 아니하는 점 등에 비추어 보면, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부에 따라 기수여부가 결정되는 것으로 해석하는 것을 적절치 아니하다.”

47) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 2024.2.22, 제11면

□ 형법의 명예훼손죄 성립 여부

형법 제307조 제2항에서는 공연히 허위의 사실을 적시하여 사람의 명예를 훼손하는 자는 5년이하의 징역, 1년이하의 자격정지 또는 1천만원의 벌금에 처한다고 규정하고 있다. 허위사실명예훼손죄는 공연히 허위의 사실을 적시하여 명예를 훼손함으로써 성립하는 범죄이고, 적시되는 사실이 허위인 점에서 단순명예훼손죄에 비하여 형이 중하며, 행위자는 적시하는 사실이 ‘허위’라는 것을 인식해야한다. 만약 그 인식에 착오가 있을 경우, 즉 ①적시하는 사실이 진실인줄 알고 명예훼손행위를 하였으나 그 사실이 허위인 경우에는 형법 제307조 제1항의 단순명예훼손죄의 고의·기수책임을 진다. (구성요건적 착오에 관한 죄질부합설) 대법원 판례는 명예훼손죄의 구성요건으로서 공연성에 관하여 ‘불특정 또는 다수인이 인식할 수 있는 상태’를 의미한다고 밝히고 있다.

B가 “(피신고인의 행위에 대해)친한 택시기사에게 유사한 상황이 오면 잘 대응하라고 말한 적이 있습니다. 그런데 제가 따로 말을 전하지 않은 택시기사들이 이 사건에 관하여 저에게 물어온 적이 있습니다. 아마도 피신고인이 이 사건에 대해서 김천지역의 택시를 탑승했을 때 ♡♡45⁴⁸⁾ 택시에서 있었던 사건을 이야기한 것으로 보인다. 김천지역의 개인 택시가 316대 정도로 좁은 시장에서 제 개인택시 넘버인 ♡♡45택시에 대한 이야기가 돌게 되어 불편한 느낌이 들었습니다. 개인택시이므로 이름을 대며 이야기하는 것과 같기 때문입니다.”라고 진술하였다. 따라서 피감사인이 경찰로부터 “택시에서 내릴 때 피감사인은 상의를 입고 있었다.”는 내용을 전달받은 점에 비추어 미필적으로나마 이 사건의 범인이 B가 아닐 수 있다는 점을 인식하였을 것으로 보이므로 허위사실에 의한 명예훼손의 고의가 인정되며, 이와 같은 진술이 객관적인 자료로 입증된다면 허위사실 적시에 따른 명예훼손죄가 성립될 수 있다.⁴⁹⁾

48) 명예훼손죄가 성립하려면 피해자가 특정되어야 하지만, 그 특정을 할 때 반드시 사람의 성명이나 단체의 명칭 전체를 명시해야만 하는 것은 아니고, 사람의 성명이나 단체의 명칭 전체를 명시하지 않은 경우라도 그 표현의 내용을 주위사정과 종합하여 볼 때 그 표시가 피해자를 지목하는 것을 알아차릴 수 있을 정도이면 피해자가 특정되었다고 할 수 있다(대법원 2002.5.10. 선고 2000다50213 판결 참조)

49) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 2024.2.22, 제8면부터 제9면까지

□ 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률(이하 “스토킹처벌법”) 위반 여부

스토킹처벌법 제2조 제1호에서는 ‘상대방의 의사에 반하여 정당한 이유 없이 상대방 또는 그의 동거인, 가족에 대하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 것’을 스토킹행위로 정의하면서, 같은 호 다목에서는 “우편·전화·팩스 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조 제1항 제1호의 정보통신망을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상을 도달하게 하는 행위”를 스토킹행위의 유형에 포함시키고 있다.

나아가 스토킹 처벌법 제2조 제2호에서는 ‘지속적 또는 반복적으로 스토킹행위를 하는 것’을 ‘스토킹범죄’로 정의하고 있고, 제18조 제1항에서는 ‘스토킹범죄’를 저지른 사람을 3년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으므로, 피감사인의 행위가 스토킹처벌법 제18조 제1항의 위반에 해당하려면 피감사인이 B에게 연락한 행위가 ‘B의 의사에 반하여 정당한 이유없이’ 이뤄졌어야 하고 그에 대한 고의가 있어야 하며, 위와 같은 행위가 ‘지속적 또는 반복적’으로 이루어져 ‘상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으킨 것’으로 평가할 수 있어야 한다.

그런데, B는 2023년 9월 6일, 낮에 이르러서야 회사를 방문하여 피감사인이 더 이상 자신에게 연락을 하지 않도록 해달라는 의사표시를 하였을 뿐이고, 피감사인은 같은 날 감사실 직원들을 통해 B의 위와 같은 의사표시를 전달받은 후에는 B에게 문자메시지를 보내거나 연락을 하지 않다가 2023년 9월 26일에 이르러서야 B에게 전화연락을 하였다.

따라서, 피감사인에게 자신의 연락이 상대방의 의사에 반하여 이뤄진다는 사실에 대한 인식 즉, 스토킹처벌법 위반의 고의가 있었다고 보기 어렵고, 이는 2023년 9월 26일부터 그 고의는 인정될 수 있으나, 이때의 연락이 단 한차례에 불과하므로 ‘지속적 또는 반복적’ 요건이 충족되기는 어렵다.⁵⁰⁾

50) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 2024.2.22, 제6면

□ 기타 법령위반여부 - 무고죄

무고죄는 타인으로 하여금 형사처분이나 징계처분을 받게 할 목적으로 신고한 사실이 객관적인 진실에 반하는 허위사실인 경우에 성립하는 범죄이므로, 신고한 사실이 객관적 진실에 반하는 허위사실이라는 요건은 적극적인 증명이 있어야 하고, 신고사실의 진실성을 인정할 수 없다는 소극적 증명만으로 곧 그 신고사실이 객관적 진실에 반하는 허위의 사실이라 단정하여 무고죄의 성립을 인정할 수는 없다.(대법원 2019.7.11. 선고 2018도2614 판결 참조)

한편, 무고죄에 있어 허위사실의 신고라 함은 신고사실이 객관적 사실에 반한다는 것을 확정적이거나 미필적으로 인식하고 신고하는 것을 말하는 것이므로, 설령 고소사실이 객관적 사실에 반하는 허위의 것이라 할지라도 그 허위성에 대한 인식이 없을 때에는 무고에 대한 고의는 인정할 수 없다(대법원 2000.11.24. 선고 98도822 판결)

피감사인의 B에 대한 구체적인 경찰신고 내용에 따라 피감사인에게 무고죄가 성립될 여지는 있으나, 피감사인이 B가 운전한 택시에서 하차한 피감사인의 소지품이 사라진 것은 사실인 점 등에 비추어 피감사인에게 무고의 고의까지 인정되기는 어려워 무고죄 성립 가능성은 다소 낮다.⁵¹⁾

51) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 제12면

Ⅲ. 감사실시 결과

1. 감사결과 종합

- 본 감사는 외부 민원을 통해 피감사인 A의 사생활에서의 비행행위가 회사에 공개된바, 회사의 사회적 신뢰를 훼손할 염려가 있는 피감사인의 행위에 대하여 사실관계를 명확하게 규명하고, 피감사인의 행위가 「공직자윤리법」, 「부패방지권익위법」, 「취업규칙」에서 규정된 직원 품위유지의무를 위반하여 회사의 명예를 실추시키는 결과를 초래하였을 경우, 적정한 신분상 처분을 통해 동일·유사사례의 재발을 방지할 목적으로 실시되었다.
- 회사 직원은 「공직자윤리법」과 「부패방지권익위법」에 따라 공직자로 의제되어 있고, 직무 내외를 불문하고 품위를 손상하게 하는 행위를 하지 않아야 할 법적 의무가 있으며, 「취업규칙」에 따르더라도 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추 또는 손상케 하는 행위를 하여, 회사의 체면 또는 신용을 손상케 하지 않아야 할 품위유지의무가 있다. 품위유지의무는 공적 업무에 대한 신뢰성을 보호하기 위해 사생활을 포함한 직무 내외에서 체면이나 위신을 유지해야 함으로써 존재하므로, 공직자로 의제되어 직무 내외에서의 품위유지를 갖는 회사의 직원들은 사생활에서 성(性)범죄, 명예훼손, 음주운전 등 교통질서 위반행위, ④기타 위법행위 등의 비행이 외부로 공개된 경우, 품위유지의무 위반으로 공공기관인 회사에 대한 사회적 신뢰훼손과 회사의 명예가 실추되는 결과를 발생하게 하는바, 이를 징계처분의 사유로 삼고 있다.
- 본 감사결과 감사인은 심증에 의존하여 무고한 택시기사 B를 점유이탈물 횡령죄를 범한 범죄자로 취급하며, 상대방의 의사에 반한 조롱과 모욕·협박성 문자와 전화를 하는 방법으로 정보통신망법에서 금지하고 있는 공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 상대방에게 도달하게 하고, 사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 사

실 또는 거짓의 사실을 드러내어 다른 사람의 명예를 훼손하는 행위를 하였을 뿐만 아니라, 형법에서 금하고 있는 명예훼손과 협박행위를 하는 등 법규 위반 행위를 자행함으로써 직원에게 부여된 품위유지의무를 위배한 것으로 확인되었다. 또한 피감사인의 사생활에서의 위법행위로 인한 비행이 민원으로 회사에 공개되고, 민원인이 내방하여 회사에 사생활의 비행행위가 외부인들에게 알려지고 택시 기사들에게 이 사건 소식이 퍼지는 동안에도 아무런 시정조치를 취하지 않는 등 비행행위가 외부에 공개되고 전파된바, 피감사인의 비행행위로 인해 회사와 다른 직원들에 대한 사회적 평가에 악영향을 미쳐 회사의 체면을 손상시키는 결과를 초래한 것이 확인됐다.

- 피감사인과 그 행위는 「징계양정 요구에 관한 지침」의 징계양정 요구의 가중 또는 감면사유에 해당하지 않는바, 동 지침 제3조의 징계양정 요구 기준에 따라 징계양정을 하였다. 비위의 도는 피감사인의 비위 행위는 회사와 사회에 미친 영향에 비추어 보면 그 비위의 도는 경하고, 그 비위의 도는 경하고, 비위행위가 회사의 명예 실추로 이어질 수도 있다는 결과를 발생시킬 위험성을 감지했고 조금만 주의하면 피할 수 있었는데도, 회사 명예실추라는 결과 발생 가능성을 부정하면서 민원인에게 괴롭힘을 지속한 정황 등 필요한 주의의무를 다하지 않았다는 점에 비추어 볼 때, 중한 과실을 범한 것으로 판단되므로, 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표1의 징계양정 요구기준에 따라 징계양정을 하였다.
- 따라서, 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호를 위반한 ●본부 ♣실 ㄴ급 A의 부적정한 처신에 대한 각성과 동일사례의 방지를 위하여, 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 엄중히 징계(감봉-견책)할 것을 요구하였다.
- 한편, 본 감사를 통해 도출된 문제의 재발 방지를 위하여 정보통신망에서의 문언·음향 또는 영상 송부 등에 관한 윤리확립과 사이버 폭력 예방을 위한 정보통신 윤리교육을 실시할 것을 권고하였다.

2. 지적사항 총괄

본 감사 결과 아래와 같이 총 2건의 사항을 지적하고, 감사대상자와 대상부서에 처분요구 및 통보하였다.

(단위 : 건, 명, 천원)

합 계			변상	징계 (인원)	시정(금액)				적극 행정 면책	시정 (기타)	경고 (인원)	개선	권고	주의	고발 (인원)	현지 조치 (금액)	모범 사례/ 통보
총 건 수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	회 수	감 액	기 타									
2	1	-	-	1 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

- ① 사장은 사규 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호를 위반한 행위를 한
●본부 ○실 △팀 ㄴ급 A의 부적정한 처신에 대한 각성과 동일 사례의 재발방지를 위하여, 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 엄중히 징계(감봉-전책)하시기 바랍니다. 【징계】
- ② ◀원장은 전 직원을 대상으로 정보통신망에서의 문언·음향 또는 영상 송부 등에 관한 윤리 확립과 사이버폭력 예방을 목적으로 정보통신 윤리교육을 시행하시기 바랍니다. 【권고】

2. 분야별 처분요구

가. 직원 품위 실추 및 회사 명예훼손 등 취업규칙 위반

(1) 사건 개요

●본부 ❀실 △팀 소속 ㄴ급 A(이하 ‘피감사인’)은 「취업규칙」 제9조에 따라서 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추 또는 손상케 하는 행위를 하지 않아야 할 품위유지의무를 준수하고, 「부패방지권익위법」 제2조와 제7조에 따른 공직자로서 법령준수의무와 품위유지의무⁵²⁾를 준수하며, 원자력 발전소 관련 공급자 문서발송 업무를 수행하고 있다.

(2) 관계법령 및 판단기준

1) 직원 사생활에서의 품위유지의무

회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 준시장형 공기업으로 「공직자윤리법」에 따라 공직유관단체⁵³⁾로 지정되어 있고, 「부패방지권익위법」 제2조에서는 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있다. 이처럼 공직자로 의제(擬制)된 직원은 같은 법 제7조에 따라서 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 집무를 집행해야 하며, 일체의 부패행위와 품위⁵⁴⁾를 손상하는 행위를 하여서는 안된다는 법의 적용을 받는다.

품위유지의무에 대하여 법원은 “공직의 체면, 신용을 유지하고, 주권자인 국민의 수임자로서 국민 전체의 봉사자로서의 직책을 다함에 손색이 없는 몸가짐을 뜻하고, 직무 내외를 불문한다.”고 판시⁵⁵⁾하고 있는바, 품위유지의무는 직무의 내외⁵⁶⁾를 가리지 않는다. 다만, 직무 이외에서 일어나는 모든

52) 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 준시장형 공기업으로써, 「공직자윤리법」에 따라 공직유관단체로 지정되어 있다. 한편, 「부패방지권익위법」 제2조에서는 공직유관단체의 장 및 그 직원을 공직자로 보고 있고, 같은 법 제7조에 따라서 “공직자는 법령을 준수하고 공정하게 집무를 집행하여야 하며, 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니된다.”고 규정하고 있다.

53) 「공직자윤리법」에서 정한 요건에 해당하는 공직유관단체를 정부공직자윤리위원회가 지정 및 인사혁신처장이 매 반기 말 고시하고 있으며, 한국전력기술(주)는 2012년 12월 31일 공직유관단체로 지정된 이후 2023년 12월 31일에 ‘2024년 상반기(적용기간: 2024.1.1~6.30.) 적용 공직유관단체(공기업)’로 지정되어 있다.

54) 품위(品位)는 사전적으로 ‘사람이 갖추어야 할 위엄이나 기품’이라는 추상적인 뜻을 가지지만, 국가공무원법 제78조 제1항 제3호의 징계사유에서 규정하고 있는 ‘체면 또는 위신’과 유사한 의미로 해석된다.

55) 부패방지권익위법 제7조 및 제8조; 대법원 1982.9.14. 선고 82누86

사생활에서의 비행⁵⁷⁾이 곧바로 품위유지의무 위반⁵⁸⁾이 된다고는 볼 수는 없으며, ①사생활에서의 비행 행위가 외부로 공개되어야 하며, ②기관에 대한 사회적 신뢰를 훼손할 염려⁵⁹⁾가 있어야 품위유지의무 위반이 성립한다.

또한, 「취업규칙」 제8조(성실의무) 제1항에 따라서 직원은 제 규정을 성실히 지키고 직무상 부과된 직무를 완수해야 한다고 규정하고 있고, 동 규칙 제9조(금지사항) 제1호에서는 회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케 하는 행위가 금지하고 있으며, 동 규칙 제56조(징계) 제2호에서는 “회사의 체면 또는 신용을 손상케한 경우에 인사위원회의 심의를 거쳐 이를 징계한다.”고 규정하고 있다.

회사는 공직유관단체로서 공직자로 의제(擬制)되는 직원의 품위유지의무 위반과 관련하여, 직무와 관련성이 없는 사생활에서의 ①성(性)범죄, ②명예 훼손, ③음주운전 등 교통질서 위반행위, ④기타 위법행위 등의 비행⁶⁰⁾이 회사·언론 등 외부로 공개된 경우, 직무 내외를 불문하고 직원에 품위유지의무 위반으로 인하여 회사의 명예가 실추되었는지를 살펴 징계처분 사유로 삼아오며, 공직자이면서 공공기관 직원으로서의 품위유지의무를 지속하여 강조해 오고 있다.

56) **품위유지의무와 관련한 판례에 의하면, 사생활에서의 품위손상의 사례들은 다음과 같다.** (i)여객이 역 구내에서 유실물을 습득하였다고 신고한 물건을 보관하면서 그 내용물의 일부를 횡령한 행위가 신문에 보도되는 등으로 사회적 물의까지 따른 경우(대판 1997.1.24., 96누15763), (ii)교육공무원이 자신의 지도를 받았던 학생의 논문을 표절하여 연구결과 보고서를 제출했고, 학생들의 학위논문을 지도하면서 타인의 실험 결과를 본인들이 직접 실험하여 얻은 결과인 것과 같이 하여 논문을 작성하도록 한 경우(대판 1996.4.26. 95누3848), (iii)공무원이 직장 내외의 31명으로부터 변제할 능력도 없이 금 303,150,000원이나 되는 많은 돈을 차용한 후 그 채무를 갚지 못함으로 말미암아 채권자들에게 물질적·정신적 피해를 주었고, 일부 채권자들이 직장에 찾아오거나 진정을 한 경우(대법원 1994.4.26. 선고 93누22692 판결), (iv)공무원이 다방을 경영하던 여자와 정을 통하여 오던 중 서로 욕설을 하며 싸움을 하다가 그 여자에게 20일간의 치료를 요하는 상해를 입게 하고, 그 여자로부터 형사고소를 당하자 부모와 상의하기 위하여 소속 장관의 허가없이 직장을 떠나 고향으로 내려간 경우(대법원 1990.3.13. 선고 89누8040 판결) 등이 있다.

57) 대표적인 직무 이외의 사생활에서의 품위유지의무의 위반유형은 ①성범죄 행위(성적수치심을 유발하는 언행, 성추행, 성폭행, 직장 내 불륜행위 등), ②폭행 및 폭언 행위(폭행, 상해, 욕설 등), ③명예훼손 행위(출판물에 의한 명예훼손, 선거에 영향을 미치는 기자회견, 인터넷에 비방글 게재 등), ④교통질서 위반행위(음주운전, 음주측정 거부), ⑤기타 위법행위(사건해결 알선, 토지거래를 위한 위장 전입, 투게 도박장 개설, 타인차량 손괴 등)가 있다.

58) 품위유지의무 위반과 관련한 징계처분 사례 각 128건을 분석하면 ①**성범죄 행위**, ②**폭행 및 폭언 행위**, ③**명예훼손**, ④**음주운전 관련 교통질서 위반행위**, ⑤**기타 위법행위로 구분된다.** 이상철, “교원 품위유지의무 위반 관련 교원 소청심사위원회 결정 분석”, 2011.12. 대한교육법학회, 교육법학연구 제23권 제2호, 제142면

59) 김중량·김명식, 『국가공무원법』, (연약), 1996, 제308면

60) **“품위유지의무는 공직의 체면, 신용을 유지하고, 주권자인 국민의 수입자로서 국민 전체의 봉사자로서의 직책을 다함에 손색이 없는 품가짐을 뜻하고, 직무 내외를 불문한다.”**(부패방지권익위법 제7조 및 제8조; 대법원 1982.9.14. 선고82누46판결)

따라서 직원은 직무 이외에 사생활에서도 ①성범죄, ②명예훼손, ③음주운전 등 교통질서 위반, ④기타 위법행위 등 비행으로 인해 품위유지의무를 위반하지 않아야 한다. 또한 사생활에서의 비행이 공론화되어서 회사나 언론 등 외부로 공개되는 경우, 사생활에서의 비행으로 말미암아 회사와 다른 직원들에 대한 사회적 평가에 악영향을 미쳐서 회사의 체면 또는 신용이 손상케 되는 결과가 초래되므로, 직원 사생활에서의 비행에 결과가 회사로 미치지 않도록 하여야 한다.

2) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률(이하 ‘정보통신망법’)

①정보통신망법 제44조의7 제1항 제3호에서는 “누구든지 정보통신망을 통하여 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통하여서는 아니된다.”라고 규정하고 있다. 공포심이나 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 상대방에게 도달하게 하는 행위란 상대방에게 보낸 문언의 내용과 그 표현 방법 및 함축된 의미, 피고인과 상대방 사이의 관계 문언을 보낸 경위, 횟수 및 그 전후의 사정, 상대방이 처한 상황 등이 종합적으로 고려돼 판단⁶¹⁾되며, 정보통신망을 이용한 일련의 불안감 조성 행위가 이에 해당한다고 하기 위해서는 각 행위 상호 간에 일시·장소의 근접, 방법의 유사성, 기회의 동일, 범의의 계속 등 밀접한 관계가 있어 그 전체를 일련의 반복적인 행위로 평가할 수 있는 경우⁶²⁾여야 한다.

②정보통신망법 제44조의7 제1항 제2호에서는 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보를 유통해서는 안된다고 규정하고 이를 위반하여 “사람을 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 사실 또는 거짓의 사실을 드러내어 다른 사람의 명예를 훼손하는 경우”에는 같은 법 제70조에 따라 처벌받을 수 있다.⁶³⁾

61) 대법원 2013.12.12. 선고 2013도7761 판결

62) 대법원 2009.11.15. 선고 2008도10506 판결

63) 대법원은 공연성과 관련하여 피고인이 인터넷 블로그 비공개 대화방에서 상대방으로부터 비밀을 지킴을 지킬 것이라는 말을

따라서 사생활에서도 품위유지의무와 법령준수의무가 있어 비행행위를 하지 않아야 할 의무가 있는 직원은 직무 내외를 불문하고 정보통신망을 통하여 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통하거나, 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실 또는 거짓의 사실을 드러내어 다른 사람의 명예를 훼손해서는 안된다.

3) 형법

형법 제283조에서는 “사람을 협박한 자는 3년이하의 징역, 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처한다.”고 규정하고 있다. 협박은 해악⁶⁴⁾을 고지하여 상대방에게 공포심을 일으키는 것을 말하고, 해악고지의 방법에는 제한이 없는바, 언어·문서·거동·묵시·직접·간접적인 방법을 불문한다. 협박죄가 성립하려면 고지된 해악의 내용이 행위자와 상대방의 성향, 고지 당시의 주변 상황, 행위자와 상대방 간 친숙의 정도 및 지위 등의 상호관계 등 행위 전후의 여러 사정을 종합하여 볼때에 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기 충분한 것이어야 하지만, 상대방이 그에 의하여 현실적으로 공포심을 일으킬 것까지 요구되는 것은 아니며 그와 같은 정도의 해악을 고지함으로써, 상대방이 그 의미를 인식한 이상, 상대방이 현실적으로 공포심을 일으켰는지 여부와 관계없이 그로써 구성요건은 충족된다.

따라서 사생활에서도 품위유지의무와 법령준수의무가 있어 비행행위를 하지 않아야 할 의무가 있는 직원은, 직무 내외를 불문하고 언어·문서·거동·묵시·직접·간접적인 방법 등으로 일반적으로 사람으로 하여금 공포심을 일으키게 하기 충분한 해악을 타인에게 고지하는 행위를 하지 않아야 한다.

듣고 일대일로 대화한 사안에서, “위 대화가 인터넷을 통하여 일대일로 이루어졌다는 사정만으로 그 대화 상대방이 대화내용을 불특정 또는 다수인에게 전파할 가능성이 없다고 할 수는 없는 것”이고, 또 ○○이 비밀을 지키겠다고 말하였다고 하여 그가 당연히 대화내용을 불특정 또는 다수인에게 전파할 가능성이 없다고 할 수도 없는 것”이라고 판시하여 일대일 대화의 공연성을 인정하였다.(대법원 2008.2.14. 선고 2007도8155 판결 참조)

64) 해악이 불법적이거나 범죄를 구성하는 내용일 필요가 없다고 보고, 해고의 통고나 신문기자의 보도예고, 고소 등도 고지의 상대방에게 공포심을 느끼게 할 수 있는 정도의 것이라면 협박이 될 수 있는 것으로 다만, 그러한 행위가 목적과 수단의 관계에 비추어 정당한 권리행사로 인정되는 경우에는 위법성 또는 구성요건 해당성이 조각될 수 있다. 또한 해악의 고지가 외관상 권리행사와 같이 보여도 실제로는 권리남용에 해당될 때에는 협박죄가 성립한다. 정당한 권리행사인지 아니면 권리남용인지는 목적과 수단의 관계에 비추어 해악의 고지가 정당한 목적을 달성하기 위하여 사회적으로 용인될 정도의 상당한 수단인지 여부를 기준으로 판단해야 한다.

(3) 확인된 사실관계 [첨부1. “감사대상의 구체적 사실관계” 참조]

2023년 9월 1일, 피감사인은 저녁 술자리 후 자택으로 돌아가는 과정에서 분실한 세미정장 상의와 사원증, 현금 등이 들어 있는 가방을 불상의 인물이 횡령하였다며 수사기관에 신고해 점유이탈물횡령 사건이 진행되고 있음에도 불구하고, 2023년 9월 5일⁶⁵⁾부터 심증에 의존해 택시기사 B를 범죄자 취급하며 새벽을 포함한 광범위한 시간대에 조롱과 모욕·협박성 문자와 전화를 하여 불안감을 조성시키는 행위를 지속적으로 하였다.

이에 택시기사 B는 피감사인의 연락으로 인해 고통을 받고 있다며, 연락을 거부한다는 의사를 밝히는 문자를 송신하였고, 피감사인의 연락으로 인한 불안·불면 등의 증상이 발생하여 정신건강의학과 전문의로부터 2주간 정신의학적 면담 및 치료가 필요하다는 의견으로 “불안장애” 및 “특정불능”⁶⁶⁾을 진단을 받아 2주간의 임상적인 면담 및 치료를 받았다.

그리고 2023년 9월 6일, 택시기사 B는 회사 본사로 내방하여 직원의 행위로 인한 피해 사실을 호소하며 향후 피감사인으로부터 연락이 오지 않도록 조치를 요구하는 민원을 제기하였고, 같은 날 민원처리의 과정에서 피감사인은 향후 일체 문자나 전화 등 사적인 연락을 하지 않겠다는 재발 방지를 약속했다. 그러나 같은 날 저녁 피감사인은 N에게 B가 분실물인 사원증을 보고 회사에 찾아왔다고, 가방을 주워간 범인이 확실하다는 문자⁶⁷⁾를 보내며 N이 B를 점유이탈물횡령 사건의 범인으로 인식하게 하였다.

2023년 9월 7일에는 택시기사 B의 자녀 C 군은 “우리 아버지의 억울한

65) 피감사인은 “세미정장 상의와 소지품(현금, 사원증 등)이 든 가방”을 2023년 9월 1일 저녁 자택으로 돌아오는 택시에 두고 내렸다고 경찰 수사에서 진술하였다. 그러나 점유이탈물 횡령 사건의 담당 수사관은 2023년 9월 5일 오후 1시 37분에 택시에서 하차한 CCTV 영상을 피감사인에게 보내며, 피감사인이 택시에서 분실하였던 세미정장 상의를 하차할 때 입고 있었다는 사실을 알렸다. 그런데도 피감사인은 이러한 사실을 잘 알면서도 같은 날인 2023년 9월 5일 오후 3시 34분부터 택시기사 B에 대해 ‘양복(세미정장 상의)과 소지품이 든 가방을 횡령했다며 범죄자 취급을 하면서, 조롱과 모욕·협박성 문자를 시작한다.

66) “기타 불안장애”란 어떤 환경에 제한되지 않는 “불안이 주 증상인 장애”, 우울병성 강박성 증상과 공포성 불안의 요소까지 이차적이거나 덜 심하게 나타날 수 있다. 한국표준질병사인분류표(질병코드 및 검색어: F41.9), KOICD 질병분류정보센터, 2024.01.10. 검색

67) 2023년 9월 6일 저녁 피감사인이 N에게 보낸 문자메시지를 살펴보면 “우리 회사로 민원을 넣었다? 왜? 어떻게? 사원증을 봤거든, 범인 100%, 가방을 주워간 범인”이라는 문자를 보낸 것이 확인된다. 그러나 피감사인은 2023년 9월 5일, B에게 가방에 “한전기술 사원증”이 있었다는 취지로 문자로 보내며, 스스로 한전기술 직원임을 밝힌 사실이 있다.

사연”이라는 제목으로 회사의 홈페이지를 통해 피감사인이 경찰 수사과정을 통해 이미 택시에 두고 내린 물건이 없음을 알고 있음에도 불구하고, 새벽 3시경에 문자와 전화를 하여 “굿바이 범인ㅋㅋㅋ”, “탄원서에 합의를 안 할 것”이라는 등의 문자를 보내 아버지가 억울함으로 잠도 못 자고 정신의 학적인 치료를 받는 등의 피해 사실이 있으니, 향후 피감사인이 부친을 방해하지 않도록 조치를 취해주고 피감사인의 사과를 요구하는 민원을 제기 하였다.

2023년 9월 26일, 피감사인은 민원인에게 연락하지 않겠다고 확답한바, 자신의 연락이 상대방에게 고통을 주는 것임을 잘 알고 있음에도 불구하고 재차 B에게 연락하여 점유이탈물횡령 사건에 관한 언동으로 정신적인 고통을 줬다. 이에 민원인은 병증이 재발하였고 공공기관의 직원이 무고한 시민⁶⁸⁾을 범죄자 취급하며 새벽을 포함한 광범위한 시간대에 조롱과 모욕·협박성 문자와 전화를 하여 불안감을 조성하고, 자신에게 정신적인 고통과 피해를 주고 있음을 호소하고, 피감사인 역시 재발 방지를 약속하였는데도 수사가 진행 중인 사건과 관련한 언동으로 피해를 주고 있는바, 피감사인에 대한 신분상 조치와 재발 방지 방안을 요구하는 민원을 제기했다.

(4) 감사결과 확인된 문제점

이와 같이 피감사인은 B에게 문자메시지와 전화로 ‘베테랑 수사관의 수사를 통해 범행이 밝혀질 것이고 중한 처벌을 받을 것이다’라는 취지의 불안감을 유발하는 문언과 음향을 반복적으로 B에게 도달하도록 했고 이와 같은 행위는 무고한 일반사람에게도 마치 형사사건의 피의자가 될 수도 있다는 불안감을 주기에 충분한 내용이었음이 확인되었다. 실제 B가 불안감을 느껴 회사에 찾아와 피감사인으로부터 연락이 오지 않도록 조치를 요청한 점, B가 피감사인과의 사건을 자녀들에게 말하고 그 불안해하는 모습을

68) 2023년 10월 12일, 수사기관은 “2023년 9월 2일 점유이탈물 횡령으로 접수된 사건과 관련하여 CCTV 수사, 택시기사 수사 등 현재까지 다각도로 수사하였으나 피의자를 특정할 만한 단서를 발견하지 못하였으며 …(후략)” 수사진행상황을 B에게 통지하였고, 피감사인도 수사결과가 범죄와 관련된 어떠한 증거도 확인하지 못한 것으로 이해하고 수사종결에 동의한 사실이 있다.

본 자녀들이 추가로 민원을 제기하도 한 점, B가 피감사인의 지속적인 연락에 원인하여 불안과 불면 등으로 신경정신학과 전문의에게 불안장애 및 특정불능의 진단을 받고 약제와 치료를 받은 점 등을 종합한다면, 피감사인의 행위는 「정보통신망법」에서 금지하고 있는 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보를 유통시킨 행위에 해당한다.

또한, 피감사인은 N에게 카카오톡 메시지로 B가 자신에 가방을 가져간 범인이 확실하다는 취지의 카카오톡메시지를 보냈는데, 피감사인과 N에게 대화가 일대일로 이루어졌다는 사정만으로 그 대화 상대방이 대화내용을 불특정 또는 다수인에게 전파가능성을 부정할 수 없고⁶⁹⁾, 택시 기사가 가방을 가져간 점유이탈물 횡령사건의 범인이라는 메시지는 B의 사회생활에 있어서의 일반적인 인격에 대한 평가를 침해하는 행위임이 상당하고, B는 수사기관의 수사결과 어느 혐의점도 찾아볼 수 없었으므로 피감사인이 N에게 보낸 메시지는 거짓의 사실인 점 등을 종합한다면, 피감사인의 행위는 정보통신망을 통해 B를 비방할 목적으로 전파가능성이 있는 N에게 공공연하게 거짓의 사실을 드러내어 B의 명예를 훼손시키는 정보를 유통시킨 행위에 해당한다.

나아가 피감사인은 B에게 ‘베테랑 수사관의 수사를 통해 B의 범행이 밝혀져 중한 처벌을 받을 것’이라는 취지의 문자메시지와 전화연락을 하였는데, 피해자라고 하더라도 경찰 수사가 진행중인 상황에서 그 상대방과 직접 접촉해야할 필요성을 찾기 어렵고, 특히 구체적인 수사정보(수사관의 경력, 수사진행방향 등)을 고지하면서 B가 강하게 처벌될 것이라는 취지의 고지는 일반적으로 보아 사람으로 하여금 두려워하고 무서워하는 마음 즉 공포심을 일으키기에 충분할 뿐만 아니라 그 해악의 내용이 발생이 가능한 것

69) 대법원은 공연성과 관련하여, 피고인이 인터넷 블로그 비공개 대화방에서 상대방으로부터 비밀을 지킴을 듣고 일대일로 대화한 사안에서 “위 대화가 인터넷을 통하여 일대일로 이루어졌다는 사정만으로 그 대화 상대방이 대화내용을 불특정 또는 전파할 가능성이 없다고 할 수 없는 것이고, 또 ○○이 비밀을 지킴을 지켰다고 말하였다고 하여 그가 당연히 대화내용을 불특정 또는 다수인에게 전파할 가능성이 없다고 할 수도 없는 것”이라고 판시하여 일대일 대화의 공연성을 인정하였다. 대법원 2008.2.14. 선고 2007.8155 판결

으로 생각될 수 있는 것으로 해석될 수 있고 B가 실제 병원에서 불안장애 등을 진단받아 치료받게 된 점 등을 고려한다면, 피감사인의 행위는 일반적으로 보아 사람으로 하여금 공포심을 일으킬 수 있는 정도의 해악을 고지한 행위에 해당한다.

이처럼 (i)피감사인은 택시기사 B에게 지속적·반복적으로 개인 휴대전화 등을 이용하여 협박성·조롱성 문자를 도달하게 한 점, (ii)피감사인이 택시기사 B에게 별다른 증거도 없이 심증에 근거해 범죄자 취급하며, 조롱과 모욕·협박성 문자메시지를 통해 지속적으로 두려움과 공포심을 야기시킨 점, (iii)피감사인과 택시기사 B간 개인적인 친교 관계나 업무상 연관관계 등이 없어 행위의 정당성을 인정하기도 어려운 점, (iv)피감사인의 연락으로 마치 B가 향후 형사절차를 거치게 될 것이라는 예상을 하게 하여 불안감을 조장한 점, (v)피감사인의 새벽시간 문자를 B의 부인이 보게 되어 정신적인 피해가 가족에게 확장된 점, (vi)택시기사 B는 휴대전화 문자메시지와 회사 감사부서를 통해서 피감사인에게 명확한 연락 거절의사를 표현하였음에도 불구하고, 스스로 연락하지 않겠다는 약속을 어기고 다시 연락한 점, (vii)택시기사 B는 연락거부 의사에도 불구하고 연락한 피감사인의 언동으로 사건 당시가 떠오르게 하여 불안을 준 점, (viii)미성년자인 B의 자녀들이 공공기관 직원인 피감사인의 행위를 듣고 정신적인 충격을 받아 민원에 이른 점⁷⁰⁾, (ix)피감사인은 B와 관련하여 정보통신망을 통해 전과가능성이 있는 N에게 “우리 회사로 민원을 넣었다? 왜? 어떻게? 사원증을 봤거든, 범인 100%, 가방을 주워간 범인”이라고 한 점 등을 종합적으로 고려한다면,

피감사인의 행위는 ①B에게 정보통신망을 통해 불안감을 유발하는 문언을 반복적으로 도달하게 하여 불안감을 조성하게 한 것이 인정되어 정보통신망법 제447조의 제1항 제3호를 위반한 행위이고, ②전과가능성이 있는 N에게 정보통신망을 통하여 B를 비방할 목적으로 자신의 형사사건에서 범인

70) “제 자녀들은 이 사건으로 심각한 충격을 받았고, 한국전력기술의 직원에 대해 엄단이 필요하다고 분개하였습니다. 아이들은 전 국민이 볼 수 있는 SNS에 이 사건을 널리 알리려고 하였으나 제가 자제시키기도 하였습니다.”, 택시기사 B, 문답서, 2023.12.05, 제7면

이 확실하다는 취지의 정보를 유통시키는 방법으로 명예를 훼손하여 정보통신망법 제447조의 제1항 제2호를 위반한 행위일 뿐만 아니라, ③수사가 진행중인 상황에서 수사정보(수사관의 경력, 수사진행 방향 등)를 고지하고 자신에 영향력 아래에서 수사기관이 움직이고 있다는 취지의 언동을 하는 등 일반적으로 보아 사람으로 하여금 두려워하고 무서워하는 마음이 들기에 충분한 내용을 고지한 것으로 형법 제283조를 위반한 행위이다. 이처럼 피감사인은 사생활에서의 비행으로 「정보통신망법」 제447조 제1항 제2호 및 제3호, 「형법」 제283조에 저촉되는 행위⁷¹⁾를 하였다.

피감사인은 「부패방지방지권익위법」 제2조와 제7조에 따른 공직자로서 법령준수의무와 품위유지의무에 따라 직무 이외의 사생활에서도 위법행위와 같은 비행으로 품위유지의무 그리고 「취업규칙」 제9조에 따른 품위유지의무를 위반하여, 심중에 의존하여 무고한⁷²⁾ 택시기사 B를 점유이탈물횡령죄를 범한 범죄자로 취급하며, 상대방의 의사에 반한 조롱과 모욕·협박성 문자와 전화를 하여 법에 저촉되는 행위를 하였다.

또한 피감사인의 사생활에서의 위법행위로 인한 비행이 지역사회에 전파되었을 뿐만 아니라 민원을 통해 회사에 여실히 공개된바, 사생활에서의 위법한 비행행위로 회사와 다른 직원들에 대한 사회적 평가에 악영향을 미치게 하여 회사의 체면을 손상케 하는 결과를 초래했다.

(5) 당사자 의견 및 판단

피감사인은 위 행위들의 이유에 대하여 ①변호사 자격을 갖고 있는 친구들이 많아 법적으로 문제가 될 사항들을 문자메시지로 안내하여 주기 위함 이었고, ②문자메시지와 전화연락을 새벽시간에 보낸 이유는 택시기사는 새벽 시간에도 야간영업을 할 것이라 전혀 문제가 되지 않을 것이라 생각했으며, ③2023년 9월 26일, 민원인이 연락을 하지 말아줄 것을 요청받았음에

71) 법무법인 ◇, 「비위행위의 위법성 관련 법률자문답변서」, 제8면, 제11면, 제12면 참조

72) 백보양보하여 피감사인의 행위가 불상의 점유이탈물을 횡령한 자를 찾기 위한 행위의 일환이고, 가사 상대방이 죄를 범했다고 가정하더라도, 사적인 보복행위는 금지되어 있음이 명백하다.

도 재차 연락한 사실에 대해서는 자신으로 인해 B가 경찰조사를 받는데, 추석명절을 앞두고 있어서 명절 분위기를 깨면 안되니 안심시키려는 목적과 추석 명절 걱정마시고 잘 보내라 연락한 것이며, 죄송하다고 연락한 것이라는 의견을 밝혔다.

그러나 피감사인은 ①택시기사 B의 휴대 전화번호로 “♡♡45(택시번호) 기사님”이라고 문자를 보낸 후 조롱과 모욕·협박성 문자메시지를 보낸 사실이 명확한 점, ②“굿바이 범인 ㅋㅋㅋ”, “반의사불벌죄로 처벌받게 될 것이며, 탄원서에 합의하지 않을 것”이라는 내용은 점유이탈물 횡령사건과 관련하여 향후 법적으로 문제될 사항을 안내해 주었다고 볼 수 없다는 점, ③피감사인과 점유이탈물 횡령사건의 담당 수사관의 문자내역⁷³⁾에 따르면 2023년 9월 5일, 피감사인이 다른 CCTV확인을 요청하고 담당 수사관 교체를 청문감사관실에 요청할 것이라고 하였고, 9월 13일에는 ○서장 면담을 신청하여 편파적이고 미진한 수사에 이의제기할 것임과 감Ⅱ원에서 감사가 조만간 나올 것임을 알렸고, 추석명절이 시작되기 불과 이틀 전으로 택시기사 B에게 다시금 전화한 당일에는 ○서 수사과장과 사건 관련 면담일정을 잡는 등 이 사건을 지속하려 하였다는 점, ④피감사인의 사과를 기다리던 택시기사 B는 2023년 9월 26일에 피감사인의 사과를 들었다면, 그 다음날 회사에 피감사인의 신분상 조치를 요구하는 민원을 제기할 하등의 이유가 없는 점, ⑤택시기사 B는 사과는 없었다고 하며, “추석 명절 잘보내시고 수사관이 베테랑 수사관으로 교체되었다.”라고 말을 하고 일방적으로 끊었다고 진술하고 있는 점⁷⁴⁾ 등에 비추어 보면 피감사인의 항변이 어느모로 보나 합리적이거나 타당하다고 볼 수 없다.

다만, 피감사인은 감사 과정에서 택시기사 B의 병증에 관한 질병정보⁷⁵⁾

73) 「담당 수사관(점유이탈물횡령 사건)과 피감사인간 문자내역」, 2024.1.12.

74) “피감사인이 저에게 “기사님 미안하게 되었습니다. 소지품을 잃어버린 마음에 실수하였습니다.”라고 말을 한번 하면 기분 좋게 끝낼 수 있는 문제인데, 피감사인이 끝까지 수사관이 바뀌었다는 등 분쟁상황을 지속적으로 끌고 나가려는 것 같아 마음이 불편했습니다. 이와 같이 사람의 마음을 힘들게 해놓고, 아니면 말고 식으로 대응하는게 불편했고 다른 택시기사들에게 이와 같은 피해가 없었으면 싶습니다.”, 택시기사 B, 문답서, 2023.12.05, 제6면

75) “기타 불안장애”란 어떤 환경에 제한되지 않는 불안이 주 증상인 장애, 우울병성 강박성 증상과 공포성 불안의 요소까지 이차적이거나 덜 심하게 나타날 수 있다. 한국표준질병사인분류표(질병코드 및 검색어: F41.9), KOICD 질병분

와 B의 자녀가 쓴 민원서를 열람한 후 “사과하고 싶고 죄송한 마음이 든다.”라며 반성⁷⁶⁾하였고, 사생활에서의 비행으로 인하여 회사의 명예가 실추된 점에 대하여 “죄송하다.”⁷⁷⁾는 의견을 밝히면서 이 사건으로 인한 자신에 잘못을 인정하고 반성하는 태도를 보였다.

(6) 처분의 필요성

피감사인은 자신의 편향된 생각에 의존하여 무고한 B를 형사사건의 범죄 혐의자로 취급하며, 상대방의 의사에 반하여 조롱과 모욕·협박성 문자와 전화를 지속적으로 하였을 뿐만 아니라, B가 점유이탈물 횡령사건에 범인이 확실하다는 취지의 정보를 유통시켜 명예를 훼손시키는 등 「정보통신망법」, 「형법」에서 금지하고 있는 행위를 하여 직원에게 부여된 품위유지의무와 법령준수의무를 위반했다.

또한 ①피감사인의 행위로 인한 비행이 민원으로 회사에 공개되고, 그 비행이 외부에 알려져 사건 소식이 퍼지는 동안에도 피감사인은 아무런 시정 조치를 취하지 않았다는 점, ②선행민원에서 피감사인에게 사적연락을 하지 않겠다는 약속을 어기고, 자신의 연락이 상대방에게 고통을 줌을 잘 알면서도 다시금 연락한 점, ③피감사인이 택시에 두었다는 세미정장 상의를 하차시 입고 내렸다는 사실을 이미 담당 수사관을 통해 전달받았음에도 택시기사 B를 범죄자 취급하고 불안함을 조성한 점, ④B뿐만 아니라 그 가족들이 함께 고통을 받은 점, ⑤공연히 거짓의 사실을 전파하여 타인의 명예를 훼손시킨 점 등을 고려하면, 그 비난가능성이 상당하여 처분의 필요성이 크다.

(7) 징계처분의 상당성과 징계양정

이러한 피감사인의 사생활에서의 위법한 비행이 공개됨으로 인해 회사와 다른 직원들에 대한 사회적 평가에 악영향을 미쳐 회사의 체면을 손상케하

류정보센터, 2024.01.10. 검색

76) A, 문답서(제1차), 2024.01.10. 제13면

77) A, 문답서(제1차), 2024.01.10. 제15면

는 결과를 초래한 것은 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호⁷⁸⁾에 위배되는 것으로, 「취업규칙」 제56조(징계) 제2호 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 해당한다.

피감사인⁷⁹⁾의 품위유지의무 위반으로 인한 회사 명예훼손 행위를 「상벌규정」 제26조 및 「징계양정 요구에 관한 지침」 제3조(징계양정요구기준)에 따라 징계양정⁸⁰⁾하면, 피감사인의 비위는 회사와 사회에 미친 영향에 비추어 보면 그 비위의 도는 경하고, 비위행위가 회사의 명예 실추로 이어질 수도 있다는 결과를 발생시킬 위험성을 감지했고 조금만 주의하면 피할 수 있었는데도, 회사 명예실추라는 결과 발생 가능성을 부정하면서 민원인에게 괴롭힘을 지속한 정황 등 필요한 주의의무를 다하지 않았다는 점에 비추어 볼 때, 중한 과실을 범한 것으로 판단되므로, 「징계양정 요구에 관한 지침」 별표1의 징계양정 요구기준⁸¹⁾에 따라 징계요구(감봉-견책)한다.

(8) 조치할 사항

- ① 사장은 사규 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호를 위반한 행위를 한
●본부 5실 2급 A의 부적정한 처신에 대한 각성과 동일사례의 재발 방지를 위하여 「취업규칙」 제56조(징계) 및 「상벌규정」 제21조(징계사유)에 따라 엄중히 징계(감봉-견책)하시기 바랍니다. 【징계】
- ② ◀원장은 전 직원을 대상으로 정보통신망에서의 문언·음향 또는 영상 송부 등에 관한 윤리 확립과 사이버폭력 예방을 목적으로 정보통신 윤리교육을 시행하시기 바랍니다. 【권고】

78) 「취업규칙」 제9조(금지사항) 제1호 “회사의 명예를 훼손하거나 위신을 실추, 손상케 하는 행위와 성희롱을 포함한 풍기문란한 행위”고 규정하고 있다.

79) 피감사인은 「징계양정 요구에 관한 지침」 제4조 및 제5조의 징계양정요구의 가중 또는 감면사유에 해당하지 않는다.

80) 「상벌규정」 제26조에 따라 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상실적, 개전의 정, 과거 징계사실 유무 등을 참작하면, ①피감사인은 1년 1월 1일 6을 원인으로 감봉으로 징계 요구를 받아 견책으로 의결되었으나 「상벌규정」 제35조 따라 경고 처분을 받을 사실이 있다는 점, ②과거 공로상과 특별포상 등 사장상을 1회 수상하였으나, 이미 선행 사건의 징계감경에 사용된 점, ③최근 3년간 근무평정 점수가 약 ▲점으로 하위 ▼%에 해당한 점, ④민원인들에게 사과하겠다는 개전의 정을 보인 점 등이 종합적으로 참작했다.

81) 징계요구 양정요구에 관한 지침 별표 1 (징계양정 요구기준)

징계사유	비위의 도/ 고의·과실	요구수준
2. 회사체면 또는 신용손상 (아. 기타)	경비위/ 중과실	감봉-견책

V. 감사결과에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 명, 천원)

번호	조치부서 (대상자)	건 명	처분요구			조치 기한	감사자
			처분 종류	재정상 조치금액	신분상 조치인원		
1	총실 (A)	직원 품위실추 및 회사 명예훼손 등 취업규칙 위반	징계	-	1	2개월	F 외 6인
2	◀원 (◀원장)	직원 품위실추 및 회사 명예훼손 등 취업규칙 위반	권고	-	-	2개월	

2. 감사결과 처분요구서 : 붙임 참조

Ⅵ. 참고사항

1. 징계양정에 고려할 사항

☐ 피감사인의 최근 3년간 근무성적

대상기간	피감사인	평균점수(상위)	비고
2020년 하반기 ~ 2023년 상반기	A	▲점	▽% (하위 ▼%)

2. 징계양정 요구기준

☐ 징계요구 양정요구에 관한 지침 별표 1 (징계양정 요구기준)

징계사유	비위의 도 / 고의·과실	요구수준
2. 회사체면 또는 신용손상(기타)	경비위/ 중과실	감봉-견책

- [별첨] 1. 감사결과처분요구서 1부.
2. 감사증거자료(문답서 등) 각 1부.
3. 감사대상의 구체적인 사실관계 1부. 끝